

Convención Colectiva de Trabajo del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

2016-2018

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CLÁUSULA N° 1

DEFINICIONES

A los fines de facilitar la correcta interpretación del contenido de la presente convención

Colectiva de Trabajo en atención a su espíritu, propósito y razón de lo preceptuado en cada una de las CLÁUSULAS que compone la misma, y a la voluntad libremente manifestada al momento de suscribir la presente, se acuerdan las siguientes definiciones:

1) **Convención Colectiva:** se refiere al presente instrumento contentivo de las autorregulaciones voluntarias de la relación laboral y funcionarial entre el **INCES** y todas las personas naturales que por la naturaleza de sus servicios, más adelante especificada, ejerzan funciones personales bajo la subordinación con exclusividad, en calidad de funcionario o funcionaria, obrero u obrera, contratado o contratada, maestro o maestra técnico-productivo, respectivamente, así como también los beneficios socio económicos para sus jubilados y jubiladas o pensionados y pensionadas.

2) **Partes:** se refiere por un lado al **INCES** y, por el otro, a los funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas, maestros y maestras técnicos-productivos, promotores y promotoras técnicos-productivos, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, representados o representadas por **SINTRAINCES**.

3) **INCES:** se refiere al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), creado por ley promulgada el 22 de agosto de 1959, cuya última reforma se realizó mediante Decreto N° 1.414 con Rango, Valor y Fuerza de Ley publicado en Gaceta Oficial N° 6.115, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año 2014, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia del proceso social de trabajo, de conformidad con el Decreto N° 843, publicado en la Gaceta Oficial No 40.378, de fecha veinticinco (25) de marzo de 2014. 4) **SINTRAINCES:** se refiere al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES.

5) **Trabajador y Trabajadora:** se refiere indistintamente a toda persona natural que realiza una labor de cualquier clase por cuenta y bajo dependencia exclusiva del **INCES**, bajo la distinción de funcionario o funcionaria, obrero u obrera, contratado o contratada, maestro o maestra técnico-productivo, respectivamente.

6) **Funcionario y Funcionaria:** se refiere a toda y cada una de las personas naturales que en virtud de un concurso público y nombramiento expedido por el **INCES**, se desempeñen en el ejercicio de la Función Pública. Este término se

utilizará exclusivamente en aquellas CLÁUSULAS que por su naturaleza o aplicación exijan la distinción entre una y otra categorización de trabajadores y trabajadoras.

7) **Obrero y Obrera:** se refiere a todas y cada una de las personas naturales en cuya labor predomina el esfuerzo manual y/o material, así como también los o las que supervisan labores de semejante naturaleza. Se utilizará este término sólo en aquellas CLÁUSULAS que por su naturaleza jurídica ameriten la distinción entre una y otra categorización de trabajadores y trabajadoras.

8) **Contratado y Contratada:** se refiere a toda persona natural que de manera voluntaria realiza una labor específica, de cualquier tipo y bajo la dependencia exclusiva del **INCES**, vinculado a través de un contrato individual de trabajo. Este término se utilizará exclusivamente en aquellas CLÁUSULAS que por su naturaleza o aplicación exijan la distinción entre una y otra categorización de trabajadores y trabajadoras, correspondiendo en este caso la aplicación de los beneficios inherentes a la naturaleza jurídica de su relación laboral.

9) **Instructor e Instructora:** se refiere a toda persona natural que cumple funciones de formación, de manera permanente y exclusiva para el **INCES**, desempeñando un cargo de carrera funcionarial previamente existente, laborando una jornada de trabajo a tiempo completo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo que desempeñan.

Este término se utilizará exclusivamente en aquellas CLÁUSULAS que por su naturaleza o aplicación exijan la distinción entre una y otra categorización de trabajadores y trabajadoras.

10) **Maestro y Maestra Técnico-Productivo:** se refiere a toda persona natural que cumple funciones de formación, de manera permanente y exclusiva para el **INCES**, vinculado a través de un contrato individual de trabajo a tiempo determinado y laborando una jornada completa de trabajo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el desempeño de sus funciones. Este término se utilizará exclusivamente en aquellas CLÁUSULAS que por su naturaleza o aplicación, exijan la distinción entre una y otra categorización de trabajadores y trabajadoras, correspondiendo en este caso la aplicación de los beneficios inherentes a la naturaleza jurídica de la relación laboral.

11) **Promotor y Promotor Técnicos-Productivos:** se refiere a toda persona natural que cumple funciones o labores de formación, con un número de horas previamente convenida y sin una relación de exclusividad con el **INCES**, vinculado a éste a través de un contrato individual de trabajo a tiempo determinado y por tareas, previo cumplimiento de los requisitos para el desempeño de sus funciones y de acuerdo a la planificación aprobada por la Gerencia General de Formación y Autoformación. A estos trabajadores y trabajadoras les serán aplicados los conceptos salariales, el beneficio de alimentación y las obligaciones de seguridad social de acuerdo a su contrato individual de trabajo, en forma prorrateada, en correspondencia con la carga horaria que cumplan efectivamente.

Este término se utilizará exclusivamente en aquellas CLÁUSULAS que por su naturaleza o aplicación, exijan la distinción entre una y otra categorización de trabajadores y trabajadoras, correspondiendo en este caso la aplicación de los beneficios inherentes a la naturaleza jurídica de la relación laboral.

12) **Jubilado y Jubilada:** Con este término se identifica a los funcionarios y funcionarias, obreros y obreras egresados en aplicación al régimen de jubilación ordinaria o especial.

13) **Pensionado y Pensionada:** Este término distingue a los funcionarios y funcionarias, obreros y obreras egresados del **INCES** por vejez, invalidez o incapacidad.

14) **Sobrevivientes:** se refiere al cónyuge o persona con la cual mantuvo unión estable de hecho, hijo e hija menor de DIECIOCHO (18) años de edad o hijo e hija con discapacidad sin límite de edad que sobrevivan al trabajador y trabajadora, jubilado y jubilada o pensionado y pensionada.

15) **Remuneración, Sueldo y/o Salario:** se refiere a todo pago, provecho o ventaja, cualquiera fuera la denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al funcionario y funcionaria, obrero y obrera, contratado y contratada, maestro y maestra técnico-productivo, respectivamente, por la prestación efectiva de su servicio y entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, bonificación de fin de año, sobre sueldo, bono vacacional, así como recargo por día feriado, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda, según corresponda en cada caso y de acuerdo con la naturaleza jurídica de cada relación laboral.

16) **Centro de Trabajo:** se refiere al espacio físico o sede natural de trabajo donde el funcionario y funcionaria, obrero y obrera, contratado y contratada, maestro y maestra técnico-productivo o promotor y promotora técnico-productivo presta sus servicios al **INCES**.

CLÁUSULA N° 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Convención Colectiva de Trabajo se aplicará a todos los funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas al servicio del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, **INCES**, en cualquier parte del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, se hará extensiva al personal maestro, maestra técnico productivo, promotor, promotora técnico productivo, jubilado, jubilada, pensionado, y pensionada con sujeción a las CLÁUSULAS que expresamente así lo señalen en cada caso.

CLÁUSULA N° 3 CORRESPONSABILIDAD EN EL IMPULSO Y EJERCICIO DE RELACIONES LABORALES E INTERPERSONALES ARMÓNICAS

Las relaciones de trabajo establecidas en el **INCES** buscan romper con la alienante visión capitalista del trabajo enajenado, desenvolviéndose en el marco del respeto mutuo. El **INCES** y **SINTRAINCES** accionarán en el cambio de estas relaciones,

creando los espacios e instrumentos en los que los trabajadores y trabajadoras participen de manera consciente y activa, a través de un proceso de toma de decisiones enmarcado en la democracia participativa, protagónica y revolucionaria. Así mismo, en la creación, desarrollo y seguimiento de las políticas que dirijan el accionar de la Institución en la vida de la Nación, dentro de una nueva atmósfera de relaciones humanas y el impulso de un nuevo modelo de gestión, en los cuales la conducta colectiva sea modelada por los valores de solidaridad, equidad, justicia, igualdad, corresponsabilidad y la preeminencia del bien colectivo sobre el bien individual, sin perder la individualidad de cada ser humano. El trabajo, la educación y la articulación entre diferentes sectores serán los medios fundamentales para el desarrollo de estas nuevas relaciones laborales dentro de la Institución y de ésta con la comunidad, siendo valorados como procesos sociales que garanticen la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y el impulso de una Patria Independiente y Soberana haciendo de Venezuela un País Potencia. En tal sentido, los trabajadores y las trabajadoras del **INCES** se comprometen a generar un ambiente de armonía y respeto entre sus miembros, basado en los valores humanistas de tolerancia, aceptación del otro y la otra, respeto a toda persona como sujeto de dignidad y de derecho, garantizando la igualdad y equidad de género; que conllevarán a crear en el **INCES** las condiciones de justicia social, trabajo digno, progresividad e intangibilidad de los derechos y beneficios laborales e interpretación de la norma más favorable al trabajador y a la trabajadora, para la síntesis del socialismo, sistema en el cual el hombre y la mujer sea el medio y el fin de sí mismo, asegurando la suprema felicidad social del pueblo venezolano.

CLÁUSULA N° 4 PERMANENCIA DE BENEFICIOS

Considerando que el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está fundamentado en los valores de justicia social y busca el mayor beneficio para cada uno de los venezolanos y las venezolanas, es convenio expreso que el **INCES** mantendrá en vigencia aquellas condiciones y beneficios económicos, educativos, sindicales, recreacionales, sociales, culturales y de salud, favorables a los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas de Convenciones Colectivas pasadas, que no hayan sido modificados, mejorados o suprimidos en esta Convención Colectiva.

CLÁUSULA N° 5 VIGENCIA DE LA CONVENCION COLECTIVA

La presente Convención Colectiva tendrá una duración de DOS (2) años y entrará en vigencia a partir de la fecha y de la hora de su homologación por parte del Inspector o Inspectora del Trabajo competente, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Las partes convienen que **SINTRAINCES** podrá presentar el nuevo proyecto de Convención Colectiva SEIS (6) meses antes de su vencimiento, quedando entendido que las

cláusulas contenidas en la presente Convención se continuarán aplicando en toda su extensión aun después del vencimiento de la misma y hasta que sea sustituida por una nueva Convención Colectiva suscrita de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

CAPÍTULO II
JORNADA LABORAL
CLÁUSULA N° 6
DEL HORARIO DE TRABAJO

Las partes acuerdan mantener a nivel nacional, la jornada de trabajo en siete horas y media diarias, de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. En caso que el **INCES** considere conveniente modificar la jornada de trabajo establecida, deberá presentar previamente a **SINTRAINCES** una propuesta con sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

PARÁGRAFO PRIMERO: El horario de la jornada de trabajo descrito en esta CLÁUSULA no será aplicable a aquellos trabajadores y trabajadoras que, en virtud de las particulares labores que realizan, requieren un horario distinto y, por ende, una jornada de trabajo con esfuerzo discontinuo, entre los cuales quedan comprendidos los aseadores y aseadoras, instructores e instructoras, maestros y maestras técnicos-productivos, promotores y promotoras técnico-productivo, vigilantes y vigilantas, conductores y conductoras.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Queda entendido que de existir disminución de la jornada laboral establecida por el ordenamiento jurídico, no desmejorará las condiciones laborales, beneficios salariales ni socioeconómicos percibidos por los trabajadores y las trabajadoras.

Las Partes acuerdan fijar en un plazo de 90 días a partir de la homologación de la presente Convención, el horario de trabajo para los trabajadores exceptuados y remitirlo al Ministerio del Poder Popular del Proceso Social Trabajo.

PARÁGRAFO TERCERO: Las partes acuerdan fijar en un plazo de 90 días a partir de la homologación de la presente Convención, el horario de trabajo para los trabajadores y trabajadoras exceptuadas del cumplimiento del horario de trabajo, y remitirlo al Ministerio del Poder Popular del Proceso Social de Trabajo.

CLÁUSULA N° 7
DÍAS FERIADOS

El **INCES** reconoce como días feriados para todos sus trabajadores y trabajadoras los que para tal efecto señale el artículo 184 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). Igualmente, reconoce como días feriados, para todos los trabajadores y las trabajadoras del **INCES**, los siguientes: El lunes y martes de carnaval, el día 19 de Marzo, el día 20 de noviembre “DÍA DEL TRABAJADOR INCES” y los días 17, 24 y 31 de diciembre. Para los

Trabajadores y Trabajadoras Gráficos, el día 27 de junio. **PARÁGRAFO ÚNICO:** El **INCES** se compromete en cancelar doble los días feriados que coincidan con el Sábado y Domingo, tal y como lo establece de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

CAPÍTULO III
RELACIÓN SOCIAL DEL TRABAJO
CLÁUSULA N° 8

DEL CONCURSO DE INGRESOS Y ASCENSOS

El **INCES** en materia de Selección, Ingreso y Ascensos aplicará lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública y se acogerá a las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Planificación, para lo cual realizará periódicamente concursos de ingreso y ascensos por mérito. **PARÁGRAFO ÚNICO:** Con el fin de lograr una sintonía entre la Institución y los trabajadores y trabajadoras que ingresan y ascienden en la estructura, El **INCES** se compromete a desarrollar programas de inducción para conocer e informar su visión y finalidad social.

CLAUSULA N° 9

DE LA ESTABILIDAD, REINCORPORACION Y/O REENGANCHE

El **INCES** se compromete a realizar con la diligencia de un buen padre de familia, las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las sentencias definitivamente firmes de reincorporación o reenganche, salarios caídos, así como a las Providencias Administrativas si fuere el caso, en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO ÚNICO: El **INCES** se abstendrá de realizar despidos, traslados o desmejoras que violen el ordenamiento jurídico vigente.

CLÁUSULA N° 10

PAGO DE DIFERENCIA POR SUPLENCIAS

El **INCES** conviene en reconocer el pago por concepto de suplencias a sus trabajadores y trabajadoras, cuando por más de un (1) día, ocupen un cargo o puesto de trabajo mayor al que ostentan dentro de la clasificación general de cargos o puestos de trabajo. La suplencia deberá ser por un período perentorio y determinado y para suplir por razones de servicio la ausencia transitoria de su titular; el pago por dicha suplencia comprenderá la diferencia existente entre la remuneración del cargo o puesto de trabajo del trabajador o trabajadora sustituido y la remuneración del cargo o puesto de trabajo del suplente.

PARÁGRAFO ÚNICO: El **INCES** se compromete a entregar a los trabajadores o trabajadoras la respectiva notificación generada por la Gerencia General de Recursos Humanos; caso contrario, el trabajador o trabajadora no estará obligada a cumplirla.

CLÁUSULA N° 11
DOTACIONES DE UNIFORMES

EL **INCES** se compromete a entregar las dotaciones de uniformes anuales, en los siguientes plazos, condiciones y modalidades, de acuerdo con la naturaleza en la

prestación de servicio de sus trabajadores y trabajadoras, las cuales serán discriminadas así: **A.- PARA INSTRUCTORES E INSTRUCTORAS, MAESTROS Y MAESTRAS TÉCNICOS PRODUCTIVOS, PROMOTORES Y PROMOTORAS TÉCNICO-PRODUCTIVOS, QUE LO REQUIERAN POR LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN, SE LES DOTARÁ DE:** **A.1.-** En general, dos (2) batas, dos (2) bragas y un (1) par de zapatos de seguridad para los y las que laboren en taller. **A.2.-** Para quienes laboren en el área de alimentos y bebidas: El INCES suministrará tres (3) dotaciones al año, acorde con las técnicas y funciones que ejercen, y que en ningún caso será inferior a la dotación de Instructores o Instructoras de otras áreas. En estos casos, el INCES deberá cumplir la Primera Dotación antes del 30 de marzo de cada año. b) Segunda Dotación antes del 30 de junio de cada año; y c) Tercera Dotación antes del 30 de octubre de cada año. **B.- TRABAJADORES OBREROS Y TRABAJADORAS OBRERAS:** **B.1.- ASCENSORISTAS:** Dos (2) conjuntos de pantalones, blusas, chalecos y un (1) par de zapatos. **B.2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:** Dos (2) bragas para aquellos obreros y obreras donde el desempeño de la función represente peligro por el uso de ropa holgada y un (1) par de zapatos. **B.3.- LIMPIADORES:** **DAMAS:** Dos (2) batines, dos (2) pantalones sanforizados, un (1) par de zapatos. **CABALLEROS:** Dos (2) camisas, dos (2) pantalones, un (1) par de zapatos. **B.4.- MENSAJEROS INTERNOS:** Dos (2) camisas, dos (2) pantalones y un (1) par de zapatos. **B.5.- CHOFERES:** Dos (2) fluxes, cuatro (4) camisas, dos (2) corbatas y un (1) par de zapatos. **B.6.- VIGILANTES ESPECIALES:** dos (2) fluxes, dos (2) camisas, dos (2) corbatas y un (1) par de zapatos. **B.7.- VIGILANTES GERENCIAS GENERALES Y CENTROS:** Dos (2) pantalones, dos (2) camisas, una (1) chaqueta deportiva, dos (2) corbatas y un (1) par de zapatos. **B.8.- MENSAJEROS MOTORIZADOS:** Dos (2) blue-jeans, dos (2) camisas, un (1) par de botas corte alto; y por una sola vez al año un (1) casco protector, un (1) par de guantes, un (1) impermeable y un (1) maletín. **B.9.- OBREROS DE REPRODUCCIÓN:** Dos (2) bragas para operadores de máquinas, dos (2) batas para compaginador y encuadernador y un (1) par de zapatos. En estos casos, el INCES deberá cumplir la Primera Dotación antes del 30 de marzo de cada año. b) Segunda Dotación antes del 30 de junio de cada año; y c) Tercera Dotación antes del 30 de octubre de cada año, salvo las dotaciones únicas indicadas en el caso de mensajeros motorizados. **C.- DOTACIÓN UNIFORMES PERSONAL FISCAL DE RECAUDACIONES:** El INCES suministrará al personal masculino que realice funciones de recaudación y fiscalización una (1) dotación en el mes de marzo de cada año, la cual constará de las siguientes prendas de vestir: cuatro (4) trajes y cuatro (4) camisas. Asimismo, también dotará cada dos (2) años, de un (1) maletín de buena calidad al personal femenino y masculino. **D.- DOTACIÓN UNIFORMES PERSONAL FEMENINO:** El INCES suministrará una (1) dotación de uniformes a las funcionarias a su servicio, la cual constará de las siguientes

prendas de vestir: tres (3) chaquetas, cuatro (4) blusas, un (1) chaleco, cuatro (4) faldas y/o pantalones. Estas dotaciones serán entregadas en la segunda quincena de marzo de cada año. **E.- DOTACIÓN UNIFORMES PERSONAL MASCULINO:** El INCES suministrará una dotación de uniformes a los funcionarios a su servicio, la cual constará de las siguientes prendas de vestir: tres (3) chaquetas, cuatro (4) camisas y cuatro (4) pantalones. Estas dotaciones serán entregadas en la segunda quincena de marzo de cada año. **F.- DOTACIÓN CULTURAL:** El INCES continuará entregando a la Coral y demás agrupaciones culturales que lo representen, a nivel nacional e internacional, dos (2) dotaciones anuales de uniformes y zapatos para cada uno o una de los y las integrantes. **G.- DOTACIÓN PARA PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y ENFERMERAS:** El INCES continuará entregando las dotaciones de uniformes y zapatos para el personal médico, paramédico y enfermeras acorde con las funciones que ejercen, las cuales en ningún caso serán menores a dos (2) dotaciones al año. **H.- DOTACIÓN PERSONAL CONTRATADO:** El INCES suministrará al personal contratado la dotación de uniformes en las mismas condiciones que al personal fijo, de acuerdo con las funciones que desempeñan. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Se entregará un (1) paraguas o un (1) impermeable a cada trabajador o trabajadora del INCES, una vez al año. Queda entendido que todas las dotaciones de uniformes y zapatos serán de buena calidad y seleccionadas por las partes. El uniforme será de uso obligatorio en las horas de labor. Queda entendido que la indemnización en efectivo por el incumplimiento de esta cláusula no se cancelará por dos (2) períodos consecutivos y sin previo acuerdo entre las partes sobre el monto a indemnizar. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** A los fines de la planificación y ejecución de la presente cláusula, la Comisión Técnica conformada por las partes deberá convocarse con seis (06) meses de antelación para desarrollar un cronograma de trabajo y garantizar el buen desenvolvimiento de la dotación, en armonía con el propósito de desarrollar, prioritariamente, las potencialidades y capacidades productivas propias, del sector de la confección nacional y del Sistema Económico Comunal.

CLÁUSULA N° 12

GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOCAL

El INCES pagará obligatoriamente por concepto de gastos de movilización local, por cada visita diaria realizada, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 250,00)** a todo funcionario o funcionaria, obrero u obrera, contratado o contratada, maestro o maestra técnico productivo, que autorizado por el supervisor o supervisora para cumplir con las obligaciones previamente planificadas derivadas de la naturaleza de sus funciones, requiera desplazarse puntual o excepcionalmente de su centro o sede natural de trabajo a otro lugar de labores. Si el traslado excede el kilometraje establecido en el Manual de Viáticos,

debe cancelarse adicionalmente lo correspondiente según la tarifa de viático vigente. Aquellos trabajadores o trabajadoras que por la naturaleza de sus funciones requieran desplazarse permanentemente de su sede de trabajo, la movilización local mensual se le cancelará los primeros cinco (5) días de cada mes. Este beneficio será pagado en forma prorrateada a los promotores y promotoras técnicos- productivos en las jornadas en las cuales efectivamente laboren y de conformidad con las horas efectivamente impartidas.

CLÁUSULA N° 13 **VIÁTICOS**

Con el objeto de garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz de sus funciones laborales o sindicales fuera de su centro de trabajo, el **INCES** cancelará al trabajador o trabajadora los correspondientes viáticos antes del inicio de la labor asignada, de conformidad con el Manual de Viáticos vigente. Así mismo, el **INCES** se compromete en pagar este concepto a los trabajadores o trabajadoras integrantes de la coral y demás agrupaciones culturales que le representen a nivel nacional.

PARAGRAFO ÚNICO: Siguiendo las orientaciones del Ejecutivo Nacional y de acuerdo a la normativa interna aplicable, el **INCES** se compromete a revisar y ajustar anualmente las asignaciones previstas en su respectivo Manual de Viáticos.

CLÁUSULA N° 14 **PERMISOS REMUNERADOS**

El **INCES** conviene en otorgar permisos remunerados a los trabajadores y las trabajadoras que así lo soliciten, de acuerdo a las consideraciones que seguidamente pasamos a relacionar:

a.- Para trabajadores y trabajadoras que realicen estudios que coincidan con la jornada laboral: de hasta 10 horas semanales a razón de 2 horas diarias, previa presentación del calendario académico y calendario de estudios certificado por la institución educativa. Si el trabajador o trabajadora amerita permisos para estudios fuera de lo aquí establecido, deberá solicitar ante la Oficina de Recursos Humanos la consideración de cada caso, para su debida aprobación.

b.- Por la enfermedad de un familiar: de hasta cinco (05) días hábiles, en caso de enfermedad o accidente grave, que precise atención constante de padre, madre, hijos, hijas, cónyuges, persona con la que mantenga unión establece de hecho, y aquellos familiares que dependan económicamente del trabajador o trabajadora. En este caso deberá consignarse ante la Gerencia General de Recursos Humanos, la decisión emanada de la Autoridad Judicial competente en materia de Familia. La extensión de dicho permiso será autorizada previo estudio de cada caso por parte de la Gerencia General de Recursos Humanos INCES.

c.- Por citas médicas y exámenes especiales de laboratorios: Para acudir a los centros asistenciales por cada cita o control médico, se otorgará un (1) día, con la consiguiente presentación (al día hábil siguiente) de la constancia expedida por el médico o médica tratante o documento probatorio.

d.- Para trámites de documentación personal. Previo acuerdo con el supervisor o la supervisora inmediato, se otorgará el respectivo permiso, por los días que se requieran a fin de obtener documentos tales como: Cédula de Identidad, Partidas de Nacimiento, Actas de Matrimonio, Inscripciones Escolares o Académicas, obtención de vivienda principal y trámites legales donde tengan legítimos derechos, quedando obligado a presentar el respectivo justificativo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes contados a partir de la realización de trámite respectivo.

e.- Citación por ante Organismos Externos. Cuando el trabajador o trabajadora sea citado o requerido ante tribunales o autoridades administrativas del trabajo, de las cuales deberá presentar ante el supervisor o la supervisora inmediato, la constancia correspondiente. Igualmente, se aplicará para citaciones por reuniones en centros educativos de hijos, hijas, representados y representadas.

f.- Por Fallecimientos de Familiares. Se dispondrá su otorgamiento para los trabajadores y trabajadoras que deban cumplir compromisos familiares ante el fallecimiento de parientes de hasta el 3er grado de consanguinidad y 2do grado de afinidad. Queda entendido si ocurriera el fallecimiento en la misma jurisdicción donde presta servicios se otorgarán cinco (5) días continuos de permiso remunerado. Si el hecho ocurre fuera de la jurisdicción, será de siete (7) días continuos. Dichos permisos serán efectivos, previa notificación a su supervisor o supervisora inmediatos.

g.- Para actividades deportivas, culturales, científicas, profesionales, artísticas y académicas. Por el tiempo que fuere necesario para participar en la actividad. Para tal efecto deberá consignar constancia de la designación e invitación al evento.

h.- El INCES conviene en otorgar como permiso remunerado, la tarde del día de su cumpleaños a cada trabajador y trabajadora. Cuando ese día coincida con el día de descanso legal o feriado, el trabajador o la trabajadora disfrutará de dicho beneficio en la tarde del día hábil siguiente.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ninguno de los permisos remunerados relacionados en la presente cláusula podrá ser utilizado para impedirle al trabajador (a) el pleno disfrute de los beneficios económicos, socio económico y demás reivindicaciones consagradas en la presente Convención Colectiva.

CLAUSULA N° 15

PERMISO DEL TRABAJADOR EN SITUACION DE DETENCION JUDICIAL Y ORIENTACIÓN JURIDICA

El **INCES** conviene en reconocer como permiso remunerado hasta un máximo de SESENTA (60) días continuos contados a partir de la fecha de la detención judicial del trabajador o trabajadora. El trabajador o trabajadora tendrá derecho de reintegrarse a sus labores dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en la cual

cese la detención. De igual modo, el **INCES** brindará asistencia jurídica al trabajador o trabajadora que así lo necesite.

CLÁUSULA N° 16

PERMISOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN CARGOS DIRECTIVOS DE LA (S) CAJA (S) DE AHORRO

Con el objeto de incentivar el trabajo voluntario y solidario en beneficio de los asociados y asociadas a las Cajas de Ahorro, el **INCES** conviene en conceder permiso remunerado de dos (2) días a la semana, convenido de común acuerdo con su supervisor o supervisora inmediato, al trabajador o trabajadora que resulte electo o electa como Presidente o Presidenta de la Caja de Ahorro, así como al Tesorero o Tesorera y Secretario o Secretaria. Este permiso se mantendrá mientras estén en el ejercicio de sus funciones.

CLÁUSULA N° 17

ESTADOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

En toda sede del **INCES** en cuya localidad, región, municipio o estado que le sirva de asiento, se vea eventualmente afectada por un estado de excepción, en sus diferentes formas, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, se adoptarán medidas extraordinarias y transitorias de flexibilización y ventajas para la prestación del servicio. En tal sentido, tales medidas estarán referidas a las facilidades para el traslado de todo trabajador o trabajadora a su centro de trabajo, jornadas especiales de trabajo, comisiones de servicio, permisos a tiempo completo y remunerado, las cuales serán adoptadas mediante resolución de la máxima autoridad directiva de esta Institución. En todo caso, las medidas extraordinarias y transitorias que se adopten efectivamente, se harán sin perjuicio de la estabilidad legal de los trabajadores y las trabajadoras. Igualmente, los trabajadores y las trabajadoras, basados en los valores de corresponsabilidad y solidaridad, podrán organizar actividades de apoyo a las poblaciones afectadas por las situaciones de emergencia.

CAPÍTULO IV

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y ASIGNACIONES SALARIALES

CLÁUSULA N° 18

DEL AJUSTE AL SALARIO MINIMO NACIONAL

En caso de incremento del Salario Mínimo por órgano del Ejecutivo Nacional, el **INCES** nivelará o ajustará el monto de toda remuneración, sueldo o salario básico que se encuentre por debajo o resulte inferior al nuevo Salario Mínimo aplicable a sus trabajadores y trabajadoras.

CLÁUSULA N° 19

DEL TABULADOR DE SALARIOS Y ESCALA DE SUELDOS

Las partes acuerdan integrar a esta Convención Colectiva lo correspondiente al tabulador de salarios y la escala general de sueldos del personal obrero y funcionarial decretado por el Ejecutivo Nacional. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las partes reconocen que el sistema de remuneraciones donde se establezca lo

correspondiente a la escala y tabulador salarial, se encuentra regulado por las disposiciones del Capítulo III Remuneraciones y Título V Sistema de Administración de Personal de la Ley del Estatuto de la Función Pública. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Una vez que el Ejecutivo Nacional decreta modificaciones en las escalas y tabuladores de la Administración Pública Nacional, el **INCES** se compromete a realizar los ajustes correspondientes. **PARÁGRAFO TERCERO:** el **INCES** se compromete a revisar los salarios del personal contratado y maestros y maestras técnico- productivo cada vez que se modifique el tabulador y escala de la Administración Pública Nacional, a los fines de otorgarle un monto equivalente al ajuste que se otorgue al funcionario, funcionaria, obrero y obrera, que ocupe un cargo o puesto de trabajo similar. **PARÁGRAFO CUARTO:** En la misma oportunidad, el **INCES** se compromete a realizar un estudio comparativo del sistema de educación nacional a los fines de ajustar el valor-hora para el personal Promotor o Promotora Técnico-Productivo del **INCES** que laboren a tiempo convencional, el cual será aprobado mediante la respectiva orden administrativa.

CLÁUSULA N° 20

DE LA OPORTUNIDAD Y FRECUENCIA EN EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES

La remuneración se pagará directamente al trabajador y trabajadora en su respectiva jornada laboral. La frecuencia del pago de la remuneración del personal obrero y obrera será semanal; y la del personal funcionario y funcionaria, contratado y contratada, maestro y maestra técnico-productivo será quincenal; la del personal promotor técnico-productivo será de acuerdo a lo establecido en el contrato individual de trabajo, tras la validación del respectivo informe de actividades y por las horas efectivamente impartidas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes convienen que cualquier deducción de naturaleza legal no implica desmejora salarial. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Queda expresamente convenido que el **INCES** no aplicará a sus trabajadores y trabajadoras desmejoras salariales o remunerativas de ningún tipo.

CLÁUSULA N° 21

HORAS EXTRAORDINARIAS Y PAGO ADICIONAL

El **INCES** reconocerá las horas extraordinarias que se causen fuera de la jornada ordinaria de trabajo, por razones de carácter eventual o accidental para atender imprevistos o trabajos de emergencia de acuerdo a las regulaciones previstas en el Capítulo VII de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y pagará la remuneración correspondiente a dicha jornada con un recargo del noventa y cinco por ciento (95%) cuando se efectúe en horario diurno; del cien por ciento (100%) cuando se efectúe en horario nocturno; el recargo del sueldo de los funcionarios y funcionarias, se entenderá como un incentivo como compensación de las horas extras trabajadas, de conformidad con el artículo 69 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Al trabajador o trabajadora se le pagará un día

adicional cuando preste servicio en su día de descanso, como contraprestación del no disfrute del día de descanso por prestación extraordinaria del servicio, dicho día se acumulará con el siguiente para su efectivo disfrute. Para el pago por este concepto al personal contratado, maestros y maestras técnico-productivo se le cancelará de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

CLÁUSULA N° 22 BONO NOCTURNO

El **INCES** pagará a sus funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas, maestros y maestras técnicos-productivos, las horas nocturnas laboradas en jornadas mixtas en base a un ochenta y cinco por ciento (85%) adicional sobre la hora de la jornada ordinaria diurna.

CLAUSULA N° 23

PRIMA Y AYUDA PARA TRANSPORTE

1 El **INCES** pagará a sus funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados, contratadas, maestros y maestras técnico-productivo una prima salarial mensual con los siguientes montos:

A partir de la firma de la Convención Colectiva: **CIENTO VEINTE BOLÍVARES (Bs. 120,00)** por jornada efectivamente laborada.

a) Para los segundos ocho (8) meses de vigencia de la Convención Colectiva: **CIENTO SESENTA BOLÍVARES (Bs. 160,00)** por jornada efectivamente laborada.

b) Para los terceros ocho (8) meses de la Convención Colectiva: **DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 200,00)** por jornada efectivamente laborada.

El monto de esta prima será pagada a los Promotores y Promotoras Técnicos-Productivos en forma prorrateada por los días y horas efectivamente laborados, en los cursos previamente aprobados por la Gerencia General de Formación y Autoformación de la institución, de conformidad con el respectivo contrato individual de trabajo.

Adicionalmente, a los fines de contribuir con el traslado efectivo de sus funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados, contratadas, maestros y maestras técnico-productivos a sus respectivas áreas de trabajo, el **INCES** seguirá prestando una ayuda por transporte a través de vehículos propios, en aquellas zonas y regiones del país donde preexistentemente se venía prestando el beneficio.

CLÁUSULA N° 24

PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN

El **INCES** acuerda cancelar a sus funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas, una prima mensual de profesionalización, tomando como base el sueldo inicial correspondiente al cargo de Profesional III, establecido en la escala general de sueldos para funcionarias y funcionarios públicos de la Administración Pública Nacional, de acuerdo a la siguiente clasificación

porcentual: a) Técnico Superior: **DOCE POR CIENTO (12%)**; b) Profesional Universitario: **QUINCE POR CIENTO (15%)**; y c) Profesional Universitario con Especialización, Maestría o Doctorado: **DIECIOCHO POR CIENTO (18%)**. Para ser acreedor o acreedora de este beneficio el funcionario, funcionaria, obrero, obrera, contratado o contratada, deberá consignar los documentos que avalen dicha acreditación ante la Gerencia General de Recursos Humanos.

CLAUSULA N° 25

PRIMA POR ANTIGÜEDAD

El **INCES** concederá al funcionario y funcionaria, obrera y obrero, contratado y contratada, una prima de antigüedad, en los siguientes montos y modalidades:

1.- Para los funcionarios y funcionarias, contratados y contratadas:

	1er Año	2do Año
Período de Años	Monto Bs.	Monto Bs
01 a 05	750,00	900,00
06 a 10	900,00	1.050,00
11 a 15	1.200,00	1.350,00
16 a 20	1.350,00	1.500,00
21 a 25	1.500,00	1.750,00
26 a 30	1.750,00	2.000,00
31 a 35	2.000,00	2.150,00

2.- Para los obreros y obreras sobre la remuneración básica, en los porcentajes siguientes:

Período de Años	%
3, 6 y 9	13
12, 15 y 18	18
21 y 24	23
27, 30, 33, 35 y más	28

CLÁUSULA N° 26

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN DE EFICIENCIA

El **INCES** conviene en aplicar cada seis (6) meses a sus funcionarios y funcionarias de carrera las evaluaciones de desempeño, así como a sus obreros y obreras las evaluaciones de eficiencia, debiendo pagarles anualmente la compensación que resulte de dichas evaluaciones.

1. Para los funcionarios y las funcionarias de carrera, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 y siguientes de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como en los instructivos y formatos del Ministerio del Poder Popular de Planificación, las compensaciones se pagarán en los siguientes rangos de acuerdo a los resultados obtenidos: a) “Dentro de lo esperado”, un porcentaje equivalente al **7 %** del sueldo. b) “Sobre lo esperado”, un porcentaje equivalente al **10 %** del sueldo; y c) “Excepcional”, un porcentaje equivalente al **13 %** del sueldo.

2. Para los obreros y obreras dicha evaluación se hará de acuerdo con los instructivos y formatos del Ministerio del Poder Popular de Planificación, estando en los siguientes rangos de conformidad con el resultado obtenido: a) “Bueno”, un porcentaje equivalente al **7 %** del salario; b) “Muy Bueno”, un porcentaje del **10 %** del salario; y c) “Excelente”, un porcentaje de **13 %** del salario. En ambos casos, para el cálculo del incremento se promediará el resultado de las dos evaluaciones obtenidas. Asimismo, el **INCES** se compromete a informar por escrito a los trabajadores y las trabajadoras de los resultados de la evaluación y la aplicación del incremento a nivel porcentual una vez finalizada ésta.

PARÁRAFO ÚNICO: En el proceso de evaluación el trabajador o trabajadora deberá conocer con anticipación los Objetivos de Desempeño Individual (ODI). De igual manera, el **INCES** se abstendrá de aplicar métodos estadísticos que desmejoren el resultado de la evaluación obtenida por el trabajador o la trabajadora.

CLÁUSULA N° 27 **BONO DE PRODUCCIÓN**

El **INCES** continuará cancelando la Compensación por Recaudación, de los trabajadores y trabajadoras adscritos a la Gerencia General de Ingresos Tributarios, durante el primer trimestre de cada año, según lo aprobado por el Comité Ejecutivo en las órdenes administrativas N° 1856-01-49 y 1903-02-52 de fechas 15-05-2001 y 02-05-2002, respectivamente, pero extensivo con base a lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a todos sus trabajadores y trabajadoras activos.

CLÁUSULA N° 28 **COMPENSACION POR SUSTITUCION**

Inspirado en el espíritu del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra la intangibilidad y progresividad de los beneficios alcanzados por los trabajadores y trabajadoras, el **INCES** continuará otorgando a sus funcionarios y funcionarias de carrera, obreros y obreras, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas la compensación por sustitución por un monto mensual de **UN MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.200,00)** que mantiene el beneficio adquirido en la **CLÁUSULA N° 61 de la Convención Colectiva 2006-2008**. Queda entendido que los trabajadores beneficiarios y trabajadoras beneficiarias de las **CLÁUSULAS** sustituidas en la Convención Colectiva 2006-2008, continuarán devengando por razones de territorialidad los

montos ya obtenidos, no pudiendo exigir el otorgamiento nuevamente de incremento salarial por concepto de derecho preferencial o por prima especial por zona de trabajo, tal y como quedó establecido en la cláusula 69 de la anterior Convención Colectiva 2012-2014, ya que los contenidos en las cláusulas 10 y 14 de la Convención Colectiva suscrita por el sindicato **SUNEP INCE** y el **INCE** en el año 2003 y de la Convención Colectiva suscrita por **FETRAINCE** y el **INCE** en el año 1998, respectivamente, quedaron sustituidas plenamente con la mencionada cláusula N° 61.

CLÁUSULA N° 29

VACACIONES COLECTIVAS Y BONO VACACIONAL

El **INCES** otorgará anualmente a sus funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados y contratadas, incluyendo a sus dirigentes sindicales, TREINTA (30) días hábiles de disfrute de vacaciones, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, las cuales serán disfrutadas y distribuidas de la siguiente manera: a) DIECISIETE (17) días hábiles durante el período de vacaciones colectivas (diciembre / enero), b) TRES (03) días hábiles correspondientes al lunes, martes y miércoles de Semana Santa. c) DIEZ (10) días hábiles de remanente, cuando éstos efectivamente se causen, y de acuerdo con la planificación previa aprobada conjuntamente por el trabajador o trabajadora con su supervisor o supervisora inmediatos. Adicionalmente, el **INCES** pagará un bono vacacional de **OCHENTA Y CINCO (85) días**. En la primera quincena del mes de diciembre se hará el pago de ambos conceptos (días de disfrute y bono vacacional) sobre la base de la remuneración devengada, cuyos conceptos no podrán generar o producir efecto sobre sí mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Las vacaciones fraccionadas, incluyendo las que correspondan a los maestros y maestras técnico-productivos, serán pagadas conforme a la remuneración del trabajador y trabajadora, en proporción a cada mes de servicio completo laborado. En los casos de los promotores y promotoras técnico-productivos será prorrateado por los meses completos efectivamente laborados y por las horas efectivamente impartidas en ellos. En el número de días por concepto de días de disfrute y de bono vacacional se incluye, respectivamente, los días adicionales de disfrute y bonificación especial consagrados en la normativa legal aplicada. A los efectos de esta cláusula, el **INCES** establecerá las excepciones a que hubiere lugar, de acuerdo a las necesidades planteadas en las tareas que por su naturaleza no puedan ser susceptibles de interrupción o que sean indispensables, tales como área administrativa, mantenimiento, producción, vigilancia y transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

CLÁUSULA N° 30 **BONIFICACION DE FIN DE AÑO**

El **INCES** pagará a sus funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, como bonificación de fin de año, **CIENTO CUARENTA (140)** días de remuneración. Dicho pago deberá efectuarse en la primera quincena del mes de Noviembre de cada año. La bonificación aquí acordada comprende el monto fijado al efecto por el Ejecutivo Nacional.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para quienes no tengan el año de servicio cumplido, incluidos los maestros y maestras técnicos-productivos, el pago se efectuará proporcionalmente al tiempo de servicio prestado calculado sobre los meses completos de labores. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Quienes laboren a tiempo convencional y por tareas cumplidas bajo la modalidad de promotores y promotoras técnicos-productivos recibirán el monto correspondiente a la aplicación prorrateada de este beneficio de conformidad con los meses y horas efectivamente impartidas y validadas por el o la supervisora autorizado del INCES.

CLÁUSULA N° 31 DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

El **INCES** mantendrá y/o pagará las prestaciones sociales por antigüedad a sus trabajadores y trabajadoras, según lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT).

PARÁGRAFO ÚNICO: Los depósitos trimestrales y anuales a los que hace referencia el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) se efectuarán a elección del trabajador o trabajadora en un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, a nombre del trabajador o trabajadora, atendiendo su voluntad.

CAPÍTULO V BENEFICIOS SOCIALES

CLÁUSULA N°32 BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

El **INCES** cancelará el beneficio a que se contrae la Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras vigente a los funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas, maestros y maestras técnicos-productivos activos, mediante la modalidad de tickets o carga electrónica, pagaderos dentro de los cinco (5) primeros días del siguiente mes que se cause el beneficio, en el límite máximo establecido en la referida norma (3.5 U/T. del año correspondiente al ejercicio fiscal, por día calendario). En consecuencia, el pago de este beneficio también incluye sábados y domingos, asuetos, días feriados, vacaciones y reposos médicos por enfermedad, pre y post- natal, licencia de paternidad o de permiso debidamente justificado. Adicionalmente, como complemento del beneficio a que se refiere esta cláusula, el **INCES** se compromete a cancelar la cantidad mensual

de **UN MIL CIENTO VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 1.125,00)** a partir de la firma de la presente Convención Colectiva y **UN MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.300,00)** a partir del mes de marzo de 2016.

PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso de los promotores y promotoras técnicos-productivos, dada su vinculación a tiempo convencional, el ticket o carga electrónica será pagada por día efectivamente laborado y prorrateado según las horas de formación efectivamente impartidas, de acuerdo con el proyecto o curso de formación o autoformación debidamente aprobado por la Gerencia General respectiva.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de los trabajadores prestadores y trabajadoras prestadoras del servicio de vigilancia, o conductores y conductoras que laboren en jornadas especiales, superiores al límite de la jornada ordinaria de trabajo, el **INCES** cancelará un ticket o carga electrónica alimentaria a prorrata de las horas efectivamente laboradas, incluyendo dentro del importe la alícuota respectiva de la diferencia horaria.

CLÁUSULA N° 33 SERVICIO DE COMEDORES

Con la finalidad de garantizar condiciones para elevar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, el **INCES** garantizará servicio gratuito de comedores en los centros existentes a nivel nacional, en provecho de sus trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, maestros y maestras técnicos-productivos. Asimismo, las partes a través del Comité de Seguridad y Salud Laboral evaluarán el servicio prestado del suministro de alimentos, así como también el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral, para recomendar los correctivos correspondientes. Los espacios destinados para prestar el servicio de los comedores deberán cumplir con las normas establecidas sobre iluminación, ventilación, higiene y seguridad laboral, así como mesas y asientos en cantidades suficientes.

PARÁGRAFO PRIMERO: En los estados donde no se cuente con este beneficio propenderá a crearlo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente en la institución.

PARÁGRAFO SEGUNDO: el **INCES** garantizará un o una nutricionista en cada uno de los comedores, con la finalidad de establecer un menú de comida balanceada.

CLÁUSULA N° 34 APORTE DE CAJA DE AHORROS

El **INCES** aportará a la caja de ahorro del funcionario y funcionaria, obrero y obrera, contratado y contratada, maestro y maestra técnico-productivo, jubilado y jubilada pensionado y pensionada, el **QUINCE POR CIENTO (15%)** de su correspondiente remuneración, equivalente a lo ahorrado por el respectivo trabajador o trabajadora. Este aporte lo hará efectivo el **INCES**, una vez que el

beneficiario o beneficiaria haya sido aceptado como asociado o asociada o integrante de la Caja de Ahorro de su elección.

CLÁUSULA N° 35 INCENTIVO AL AHORRO

Considerando que el esquema capitalista fomenta el impulso del consumo bajo una lógica de competencia y de maximización de la ganancia, que socavan la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras para la adquisición de bienes y servicios fundamentales dirigidos a la satisfacción de las necesidades humanas y a garantizar su buen vivir; el **INCES** con la finalidad de fomentar e impulsar el ahorro de los funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, otorgará anualmente una cantidad de:

- a) **OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 8.000,00)** para el primer año y
- b) **DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.10.000,00)** a partir del segundo año.

Dicha cantidad será depositada al funcionario y funcionaria, obrero y obrera, contratados y contratadas, jubilado y jubilada, pensionado y pensionada durante la primera quincena del mes de junio de cada año. Al personal que realiza actividades como maestros y maestras técnicos-productivos, promotores y promotoras técnicos-productivos se le otorgará dicho beneficio en su liquidación, de forma prorrateada en función de los meses completos y horas efectivamente laboradas anualmente, según sea el caso.

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicho incentivo se cancelará a aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan una antigüedad de al menos, tres (3) meses en la institución, teniendo como referencia la fecha indicada en el siguiente párrafo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se cancelará al trabajador y trabajadora que estén activos al 1° de Junio de cada año.

CLAUSULA N° 36

BONIFICACION POR AÑOS DE SERVICIO (QUINQUENIO)

Como reconocimiento a los años de servicio prestados al **INCES**, los funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas, recibirán por una sola vez y por quinquenio cumplido una bonificación de acuerdo a la siguiente tabla:

Períodos de Años por Quinquenios	Días de Remuneración a pagar
5	150
10	170
15	190
20	210
25	230
30	250
A partir de 35	270

PARÁGRAFO PRIMERO: La base de cálculo para determinar el beneficio que se refiere la presente CLÁUSULA será el salario normal. Cuando el trabajador o trabajadora egrese después de cumplir el primer quinquenio tendrá derecho al presente beneficio en forma proporcional al número de años cumplidos de servicios prestados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Como una demostración del sentido de la justicia social y valorando los años de servicio de los contratados y contratadas, el **INCES** reconoció este beneficio a partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva 2012-2014 tomando en cuenta su antigüedad, sin que esto implique el reclamo del pago de quinquenios anteriores.

CLÁUSULA N° 37

TRABAJO DE MOTORIZADOS Y MOTORIZADAS

El **INCES** se compromete en pagar a los trabajadores motorizados y trabajadoras motorizadas que presten servicios como mensajeros y/o mensajeras, cuyos vehículos sean de su propiedad, una cantidad para su equipamiento, por desgaste o reparación de vehículos (moto) con el cual prestan sus servicios, la cantidad diaria de:

- a) 1er año de vigencia de la Convención Colectiva: **cincuenta bolívares (Bs. 50,00).**
- b) A partir del 2do año de vigencia de la Convención Colectiva: **sesenta bolívares (Bs. 60,00).**

Asimismo, se suministrará los siguientes repuestos: corona, piñón, cadena, bujías, batería, guayas de aceleración, frenos delanteros y traseros, discos de crochés, cauchos y tripas. Los mensajeros motorizados o mensajeras motorizadas estarán cubiertos por cuenta del **INCES** por una póliza de seguro a todo riesgo, contra accidentes y riesgos civiles del respectivo vehículo y su conductor o conductora. A su vez, el **INCES** suministrará una ayuda económica en caso de robo o pérdida total por accidentes de la moto siempre y cuando el siniestro o robo se realice en gestiones propias de la institución. Se acuerda que los mensajeros motorizados y mensajeras motorizadas no están obligados a transportar dinero en efectivo.

CLÁUSULA N° 38

PLAN SOCIALISTA DE AYUDA Y SOLIDARIDAD EN MATERIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

Fundamentado en que la organización del colectivo para la consecución de sus objetivos comunes es el camino más expedito y eficiente para alcanzar la suprema felicidad del individuo en sociedad, el **INCES** se compromete en apoyar, orientar y asumir iniciativas de organización de sus trabajadores y trabajadoras en procura de obtener una vivienda digna y un hábitat adecuado, teniendo como beneficiarios a los trabajadores, las trabajadoras, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. En este sentido, **SINTRAINCES**, actuando bajo una conciencia

clasista y unitaria, participará activamente apoyando en la coordinación de este colectivo y orientará conjuntamente con el **INCES** en todo lo relacionado con la planificación, ejecución, control y seguimiento del mencionado plan, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en particular la Misión Vivienda Obrera y Barrio Nuevo Barrio Tricolor que adelanta el Ejecutivo Nacional.

CLÁUSULA N° 39

SERVICIO MEDICO PRIMARIO PREVENTIVO Y DE PRIMEROS AUXILIOS

Con la finalidad de garantizarle a los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, maestros y maestras técnicos-productivos de el **INCES** y a sus familiares, una atención médica preventiva y de primeros auxilios, el **INCES** se compromete a mantener un espacio físico destinado al consultorio médico en cada Gerencia Regional, dotado de los equipos necesarios, medicamentos suficientes y del personal calificado para prestar el servicio, en estricta observancia en lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT). Dicha atención debe ser garantizada durante la jornada laboral establecida en esta Institución. Con respecto al servicio de oftalmología, se prestará a través de campañas especiales en el marco de la Misión Milagro, las cuales deberán desarrollarse tanto en la sede como en las regiones.

PARÁGRAFO PRIMERO: En las regiones donde no exista este beneficio, el **INCES** propenderá a crearlo. Así mismo, el **INCES** continuará prestándolo en la forma como lo viene haciendo en las zonas no cubiertas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este beneficio será aplicado también a cada promotor y promotora técnico-productivo en las condiciones establecidas en el respectivo contrato individual de trabajo.

CLÁUSULA N° 40

AYUDAS ESPECIALES PARA TRATAMIENTOS CORRECTIVOS

El **INCES** conviene en pagar a todos sus funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, a sus ascendientes y descendientes hasta los veinticinco (25) años de edad, así como a los hijos e hijas con capacidad reducida sin límite de edad, a su cónyuge o la persona con la que mantenga unión estable de hecho, bajo los siguientes montos y modalidades de gastos:

1. Para adquisición de lentes adaptados, hasta un monto máximo de:

a) **QUINCE MIL BOLÍVARES (Bs. 15.000,00)**, en el 1er año de vigencia de la Convención Colectiva.

b) **VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00)**, a partir del 2do año de vigencia de la Convención Colectiva.

2. Para la adquisición de prótesis de todo tipo, sillas de rueda, servicios odontológicos y botas ortopédicas, hasta un monto máximo de:

a) **DOCE MIL BOLIVARES (Bs. 12.000,00)**, en el 1er año de vigencia de la Convención Colectiva.

b) **QUINCE MIL BOLÍVARES (Bs. 15.000,00)**, a partir del 2do año de vigencia de la Convención Colectiva.

CLÁUSULA N° 41

PLAN DE ASISTENCIA MÉDICA (HCM, POLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES Y DE SERVICIOS FÚNEBRES)

El **INCES**, en armonía con el principio constitucional que garantiza la salud y la seguridad social de la población, ratificado además en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria 2013- 2019), en consonancia con las directrices emanadas del Ejecutivo Nacional se compromete a proveer y continuar garantizando la progresividad de los beneficios adquiridos en condición de titulares a sus funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas, maestros y maestras técnicos-productivos, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas: A) **SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA, MATERNIDAD Y ODONTOLOGÍA.** Personas Amparadas: Titular sin límite de edad, cónyuge o persona con la cual mantenga unión estable de hecho, sin límite de edad; hijos e hijas, hasta los veintisiete (27) años de edad que dependan económicamente del o de la titular; madre y padre sin límite de edad. Se establece una cobertura por enfermedad al año-póliza, cobertura de maternidad y servicio de medicamentos para tratamientos continuos de enfermedades crónicas. El **INCES** se compromete a garantizar la participación de, al menos, un (1) miembro de SINTRAINCES en la Comisión que se designe para evaluar y seleccionar a la empresa que prestará el Servicio de HCM y Odontología. B) **DE VIDA Y DE ACCIDENTES PERSONALES:** El **INCES** contratará una póliza colectiva de seguro de vida y accidentes personales que contribuya a superar la merma del ingreso en el grupo familiar, en caso de que el trabajador o trabajadora de la institución fallezca, o se encuentre en situación permanente de invalidez total o parcial. La cobertura en estos supuestos será en los términos siguientes: 1. **POR MUERTE:** OCHENTA (80) mensualidades calculadas en base al último salario devengado por el trabajador o trabajadora al momento de su fallecimiento. 2. **POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE:** El trabajador o trabajadora que por causa de un accidente o enfermedad, que le cause invalidez total y permanente, recibirá una indemnización equivalente a CUARENTA (40) mensualidades, calculadas éstas en base al último salario devengado por el trabajador o trabajadora para el momento de la declaración de invalidez. Tal condición deberá ser certificada médicamente por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En aquellas zonas no cubiertas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el médico autorizado o médica autorizada adscrito al Departamento de Servicios Médicos del INCES, podrá emitir dicha certificación. 3. **POR INVALIDEZ PARCIAL Y PERMANENTE:** El trabajador o trabajadora que por causa de un accidente o enfermedad sufra invalidez parcial y permanente,

recibirá una indemnización equivalente a VEINTE (20) mensualidades, calculadas en base al último salario devengado por el trabajador o trabajadora para el momento de la declaración de invalidez parcial y permanente. Igual para este caso será obligatoria la certificación a que se refiere el último aparte del numeral 2. El **INCES** se compromete a garantizar la participación de al menos un (1) miembro de **SINTRAINCES** en la Comisión que se designe para evaluar y seleccionar a la empresa que prestará la Cobertura de Vida y Accidentes Personales. C) **SERVICIOS FUNERARIOS**. El **INCES** contratará la prestación de los servicios funerarios para cubrir los gastos por concepto de entierro o cremación con servicios integrales. Personas Amparadas:

Titular sin límite de edad, cónyuge o persona con la cual mantenga unión estable de hecho, sin límite de edad; ascendientes, sin límite de edad; y descendientes que dependan económicamente del o de la titular, hasta los VEINTISIETE (27) años de edad; hijos e hijas con discapacidad total o permanente que se encuentren bajo su dependencia, sin límite de edad. Así mismo, cuando un trabajador o trabajadora cancele por su cuenta los servicios funerarios, podrá solicitar el correspondiente reembolso hasta por el monto de la cobertura de la póliza. El **INCES** se compromete a garantizar la participación de al menos, un (1) miembro de **SINTRAINCES** en la Comisión que se designe para evaluar y seleccionar a la empresa que prestarán el Servicio Funerario.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los promotores y promotoras técnicos-productivos son beneficiarios y beneficiarias de la presente cláusula según lo establecido en los literales a) y c) de la presente cláusula, en los términos planteados y aprobados en la Orden Administrativa No. 2015-06-429, de fecha 03/06/2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con el propósito de disminuir la intermediación de las empresas capitalistas, El **INCES** continuará avanzando en la conformación de un Fondo Auto administrado de Salud (FAS), estableciendo alianzas con otras instituciones bajo propiedad social, que vayan en consonancia con la nueva visión del Estado Revolucionario, para la regulación de los servicios de salud de los trabajadores y trabajadoras de la Patria, en la transición al socialismo, asegurando el establecimiento de precios justos y no especulativos.

Dicho Fondo será un nuevo espacio que servirá de instrumento dirigido a optimizar la administración de los recursos financieros, materiales y humanos destinados para tal fin, procurando la inclusión de la mayor cantidad de la población que en este momento no disfrutaban de este beneficio, dependiendo siempre de la legalidad y disponibilidad presupuestaria debidamente aprobada.

CLÁUSULA N° 42

SEMANA ANIVERSARIA INCES

Con el objeto de promover los logros de la Institución entre trabajadores y trabajadoras, jubilado, jubilado, pensionado y pensionada, maestros y maestras técnicos-productivos, promotores y promotoras técnicos-productivos, el **INCES** celebrará anualmente su aniversario en la semana correspondiente al 22 de Agosto,

estableciendo para su organización una comisión paritaria conjuntamente con **SINTRAINCES**. El **INCES** reconocerá mediante la imposición de un botón distintivo a aquellos trabajadores y trabajadoras con períodos quinquenales de antigüedad en el servicio, en digno reconocimiento de distinción al trabajo y compromiso institucional cumplido y desarrollado. Igualmente, con el fin de exaltar el trabajo en equipo, con ética socialista y vocación de servicio, se mantendrá la Orden “Luis Beltrán Prieto Figueroa”. Para tales fines, se convocará a **SINTRAINCES** para integrar la Comisión que seleccionará a los trabajadores y trabajadoras a ser premiados y premiadas. De igual modo, se seguirá reconociendo el 27 de junio como “DÍA DEL INSTRUCTOR E INSTRUCTORA, FACILITADOR Y FACILITADORA, MAESTRO Y MAESTRA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y PROMOTOR Y PROMOTORA TÉCNICO-PRODUCTIVO”.

CLÁUSULA N° 43

DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS

El **INCES** a fin de incentivar la salud laboral, la calidad de vida, el buen vivir y el espíritu colectivo de sus trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras técnicos-productivos, realizará anualmente juegos deportivos regionales y una vez cada dos (2) años juegos deportivos con carácter nacional para la participación de sus trabajadores, trabajadoras, maestros y maestras técnicos-productivos, promotores y promotoras técnico-productivo, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas; los cuales se planificarán y organizarán conjuntamente con las y los trabajadores participantes con conciencia unitaria y espíritu incluyente. Con la finalidad de lograr una participación plural, participativa y equitativa, la Gerencia General de Recursos Humanos convocará a los trabajadores y trabajadoras para conformar un Comité de Deportes en su Sede principal y en cada Gerencia Regional o Estatal, con la participación de **SINTRAINCES**. Estos Comités articularán con las instituciones públicas, como el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de deportes, el INCRET y otras instituciones del Estado con competencia nacional, regional y local.

CLÁUSULA N° 44

EVENTOS DE RECREACION

El **INCES** y **SINTRAINCES** acuerdan asumir las políticas nacionales de salud pública en pro de la mejora de la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras técnico-productivo, promotores y promotoras técnico-productivo, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. Así como también, la programación, planificación, fomento y organización de eventos deportivos, recreacionales, actividades turísticas y culturales.

CAPÍTULO VI

PROTECCIÓN A LA FAMILIA

CLÁUSULA N° 45

AYUDA O CONTRIBUCIÓN SOCIAL POR MATRIMONIO O UNIÓN ESTABLE DE HECHO

El **INCES** pagará a sus trabajadores y trabajadoras, contratados y contratadas, maestros y maestras técnico-productivo, pensionados y pensionadas, jubilados y jubiladas, que contraigan matrimonio o celebren unión estable de hecho, una ayuda única y especial por este concepto de **SIETE MIL BOLÍVARES (Bs. 7.000,00)**. Si ambos contrayentes prestan servicios para el **INCES**, ambos percibirán la mencionada ayuda o contribución social. Para el pago de la ayuda o contribución social, el trabajador o la trabajadora beneficiarios deberán consignar ante la Gerencia General de Recursos Humanos la respectiva acta de matrimonio o declaración de unión estable de hecho debidamente expedida por las autoridades competentes. El pago será realizado por el **INCES** dentro de los **TREINTA (30)** días siguientes de formalizada la respectiva solicitud por parte del respectivo beneficiario o beneficiaria. A los efectos de esta ayuda o contribución social sólo se considerará una sola unión estable de hecho durante la vigencia de la presente Convención Colectiva. Adicionalmente, el **INCES** concederá un permiso remunerado de **DIEZ (10)** días continuos a los trabajadores activos y trabajadoras activas.

CLÁUSULA N° 46

AYUDA O CONTRIBUCIÓN SOCIAL POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN DE HIJO O HIJA

El **INCES** pagará a sus funcionarios y funcionarias, contratados y contratadas, maestros y maestras técnico-productivo, pensionados y pensionadas, jubilados y jubiladas, una ayuda única y especial por cada hijo o hija que le nazca o adopte de **NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 9.000,00)**. Para el pago de la ayuda o contribución social referida en la presente cláusula, el trabajador o la trabajadora beneficiario deberán consignar ante la Gerencia General de Recursos Humanos la respectiva acta de nacimiento o sentencia de adopción debidamente expedida por las autoridades competentes. El pago será realizado por el **INCES** dentro de los **TREINTA (30)** días siguientes de formalizada la respectiva solicitud por parte del trabajador o la trabajadora. Si padre y madre prestan servicios para el **INCES**, ambos percibirán la mencionada ayuda o contribución social. Asimismo, con ocasión al nacimiento o adopción de cada hijo o hija, se le concederá al trabajador o trabajadora la licencia de paternidad o maternidad, según corresponda de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT).

CLÁUSULA N° 47

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

El **INCES** con la finalidad de coadyuvar con sus funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados, contratadas, jubilados, jubiladas y pensionados, pensionadas en el desarrollo armónico y equilibrado de sus actividades laborales, garantizará el servicio del Centro de Educación Inicial y Preescolar para sus hijas

e hijos de hasta seis (06) años de edad. Para asegurar ese propósito, el **INCES** podrá suscribir convenios interinstitucionales con otros órganos y entes del Estado asegurando la más eficiente distribución y administración de los recursos tanto financieros como materiales. Cuando el **INCES** no pueda cumplir con lo dispuesto en el artículo 343 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, previo acuerdo con **SINTRAINCES** podrá adoptar la modalidad más favorable, conforme a lo previsto en la mencionada legislación y en el Reglamento vigente. En todo caso, cuando la modalidad de cumplimiento al beneficio del Centro de Educación Inicial se refiera al pago de la matrícula y mensualidades, la obligación se entenderá satisfecha con el subsidio del cien por cien por ciento (100%) del importe correspondiente, siendo dicho pago considerado un beneficio social de carácter no remunerativo, hasta los siguientes montos máximos:

- a) **PRIMEROS OCHO (08) MESES DE VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN: Bs. 4.500,00.**
- b) **SEGUNDOS OCHO (08) MESES DE VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN: Bs. 4.750,00.**
- c) **TERCEROS OCHO (08) MESES DE VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN: Bs. 5.000,00.**

CLÁUSULA N° 48

PRIMA POR HIJOS E HIJAS

El **INCES** cancelará a todo funcionario o funcionaria, obrero u obrera, contratado o contratada, jubilado o jubilada y pensionado o pensionada, por cada hijo o hija de hasta seis (06) años de edad inclusive, debidamente registrado en los archivos de la Gerencia General de Recursos Humanos de la institución, las siguientes cantidades:

- a) **PRIMEROS OCHO (08) MESES DE VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN: Bs. 1.000,00.**
- b) **SEGUNDOS OCHO (08) MESES DE VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN: Bs. 1.400,00.**
- c) **TERCEROS OCHO (08) MESES DE VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN: Bs. 1.800,00.**

En caso de que ambos progenitores presten servicios en el **INCES** el beneficio al que se contrae esta CLÁUSULA lo recibirá solo uno de ellos, dándole prioridad a la madre. Si este fallece, o termina la relación laboral, el beneficio lo recibirá el padre o madre sobreviviente o trabajador o trabajadora activos.

CLÁUSULA N° 49

AYUDA A HIJOS E HIJAS CON DISCAPACIDAD O DIVERSIDAD FUNCIONAL, DERIVADAS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE

A los fines de brindarles atención integral y protección social a los hijos e hijas de los funcionarios o funcionarias, obreros u obreras, contratados o contratadas, jubilados o jubiladas, pensionados o pensionadas, con algún nivel de discapacidad

o diversidad funcional derivadas de enfermedad o accidente que les impida o dificulte valerse por sí mismo o por sí misma y debidamente registrados en la Gerencia General de Recursos Humanos de la Institución. Ambas partes convienen en realizar gestiones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Instituto IDENA, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Ministerio del Poder Popular para la Educación o cualquier otra institución pública en el área médica y/o pedagógica, y articular con otros órganos o entes del Estado en materia de protección social. Asimismo, el **INCES** otorgará una contribución social mensual, no salarial, de **CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00)** durante la vigencia de la Convención Colectiva.

PARÁGRAFO PRIMERO: Este beneficio será extensivo en iguales condiciones a los hermanos y hermanas del trabajador y trabajadora, siempre que dependan económicamente de él o ella. En este caso, deberá consignarse ante la Gerencia General de Recursos Humanos, la decisión emanada de la Autoridad Judicial competente en materia de Familia y la certificación del CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS).

PARÁGRAFO SEGUNDO: La procedencia de este beneficio se sujetará a la evaluación médica de cada caso.

CLÁUSULA N° 50

AYUDA O CONTRIBUCIÓN SOCIAL PARA ÚTILES ESCOLARES PARA HIJOS E HIJAS

El **INCES** suministrará a sus funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados, contratadas, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, con ocasión al inicio del calendario escolar, una contribución social no remunerativa de **ONCE MIL BOLÍVARES (Bs. 11.000,00)** para la adquisición de útiles escolares para sus hijos e hijas hasta los veinticinco (25) años de edad, que dependan económicamente de éstos. Para el pago de esta ayuda o contribución social, el trabajador o la trabajadora beneficiarios deberán consignar ante la Gerencia General de Recursos Humanos el respectivo comprobante de Inscripción de su hijo o hija de la institución educativa. Dicho beneficio será cancelado a más tardar al 30 de septiembre de cada año.

PARAGRAFO UNICO: El presente beneficio será extensivo a hijos e hijas de los maestros y las maestras técnico-productivos que se encuentren activos o activas a la fecha de la cancelación del mencionado beneficio.

CLÁUSULA N° 51

BECA PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

El **INCES** conviene en otorgar becas a todos los hijos o hijas de los funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados, contratadas, jubilados, jubiladas y pensionados, pensionadas, que se encuentren cursando estudios de Primaria, Media y Universitaria. Las mismas se cancelarán mensualmente a razón de **DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,00)**, durante los doce (12) meses del año. Queda

entendido que las becas se cancelarán hasta la edad de veinticinco (25) años, a los hijos e hijas estudiantes que dependan económicamente de los funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados, contratadas, jubilados, jubiladas y pensionados, pensionadas. Si el trabajador o trabajadora dejare de prestar servicios para la institución, el hijo o hija beneficiario de la beca, seguirá percibiendo el aporte, hasta que culmine el año lectivo. En el caso que el trabajador, trabajadora, jubilado, jubilada, pensionado, pensionada, fallezca, el hijo o la hija beneficiaria de la beca, seguirá percibiendo la contribución social bajo la figura de beca, hasta el último nivel de educación o la edad indicada, la condición que se dé primero.

PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso de detectarse que hijos e hijas mayores de dieciocho (18) años no dependan económicamente de sus padres, aunque estén estudiando, el funcionario, la funcionaria, el obrero, la obrera, el contratado, la contratada, el jubilado, la jubilada, el pensionado o la pensionada se obliga a reintegrar al **INCES** las cantidades cobradas a partir de la fecha en la cual se origina la no dependencia económica.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con la finalidad de cumplir con el espíritu de inclusión y oportunidades para las hijas y los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, las partes se comprometen a realizar una revisión de la normativa que rige el proceso de otorgamiento y renovación de las becas.

CLÁUSULA N° 52

AYUDA O CONTRIBUCIÓN SOCIAL PARA JUGUETES

El **INCES** suministrará a sus funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados, contratadas, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas una ayuda o contribución social para la adquisición de juguetes a cada hijo e hija hasta los doce (12) años de edad, por la cantidad de **SIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 7.500,00)**. Dicho beneficio se cancelará en la primera quincena del mes de Noviembre de cada año. Igualmente, para la primera quincena del mes de Julio de cada año se otorgará, con motivo de celebrarse el Día del Niño y la Niña, una ayuda o contribución social por este concepto, por cada hijo e hija hasta la edad de doce (12) años por la cantidad de: **TRES MIL BOLÍVARES (Bs. 3.000,00)**.

PARÁGRAFO ÚNICO: El presente beneficio será extensivo a los hijos e hijas de los maestros y maestras técnico-productivos que se encuentren activos y activas a la fecha de la cancelación.

CLÁUSULA N° 53

PLAN VACACIONAL

El **INCES** fomentará un programa de actividades dirigidas a la formación en valores patrios, conocimiento de los sitios históricos y actividades recreativas de los hijos e hijas, entre los tres (3) y los quince (15) años de edad, de los funcionarios, funcionarias, contratados, contratadas, obreros y obreras, que presten sus servicios a la Institución, así como a sus jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas, el cual se desarrollará durante el período de

vacaciones escolares de cada año. A tales efectos, **SINTRAINCES** en conjunto con la Gerencia General de Recursos Humanos, participarán en la Comisión Técnica que se encargará de la formulación y evaluación del referido programa con la visión de un desarrollo para los hijos e hijas participantes en esta actividad, tomando en cuenta la opinión de cada entidad regional. El **INCES** con el fin de desarrollar una política integrada y articulada con el Estado venezolano, desarrollará convenios y acercamientos con otros órganos, entes o instituciones del Estado que presten servicios enmarcados en el área.

PARÁGRAFO PRIMERO: A los fines de la planificación y ejecución del mencionado programa, la Comisión Técnica deberá convocarse en el primer trimestre del año para desarrollar un cronograma de trabajo y garantizar el buen desenvolvimiento del Plan Vacacional.

PARAGRAFO SEGUNDO El presente beneficio será extensivo a hijos e hijas de los maestros y maestras técnico-productivos que se encuentren activos y activas al momento de iniciar el plan vacacional.

CLÁUSULA N° 54

ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO

Con la finalidad de fomentar lazos de amistad, solidaridad y preservar nuestras tradiciones navideñas, el **INCES** se compromete en realizar actividades de fin de año para sus funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados, contratadas, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, antes del inicio del período vacacional. Así mismo garantizará una actividad recreacional de fin de año, para sus hijos e hijas, con edad de hasta doce (12) años, en la medida de su disponibilidad presupuestaria prevista en la partida correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la planificación y organización de ambos eventos se establecerá una comisión entre el **INCES**, **SINTRAINCES**.

PARAGRAFO SEGUNDO: El presente beneficio será extensivo a los maestros y maestras técnico-productivos que se encuentren activos y activas al momento de iniciar ambas actividades.

CAPÍTULO VII

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CLÁUSULA N° 55

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

El **INCES** garantizará a sus funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados, contratadas, maestros, maestras técnico-productivo, promotores y promotoras técnico-productivo, condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar dentro del medio ambiente de trabajo. Así mismo propondrá los correctivos que permitan prevenir, minimizar y controlar las condiciones inseguras que puedan ocasionar accidentes, incidentes y/o enfermedades ocupacionales. El **INCES** se compromete a mantener en cada centro de trabajo dotado de: baños, sanitarios, casilleros y vestuarios con sus respectivos anaqueles higiénicamente

acondicionados, botiquín de primeros auxilios y surtidor de agua potable con sus enfriadores.

PARÁGRAFO PRIMERO: Igualmente, el **INCES** entregará dos (2) jabones semanales y dos (2) toallas cada cuatro (4) meses, con las medidas siguientes: 1,50 metros de largo por 0,80 centímetros de ancho, de acuerdo a las actividades que realicen los trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras técnico-productivo, así como a promotores y promotoras técnico-productivo, con los criterios acordados por el Comité de Seguridad y Salud Laboral, sin perjuicio de los ordenamientos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laboral (INPSASEL). Corresponde a la Gerencia General de Recursos Humanos de el **INCES** y al Comité de Seguridad y Salud Laboral en la sede, y en los estados corresponderá a las Divisiones de Recursos Humanos de el **INCES** y a los respectivos Comité de Seguridad y Salud Laboral, la evaluación y determinación de los trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras técnico-productivo, promotores y promotoras técnico-productivo, que requieran de estos insumos. Asimismo, **SINTRAINCES** velará por el cumplimiento de esta cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes se comprometen en impulsar la conformación y a fomentar el normal funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud Laboral, los cuales velarán que en todos los ambientes de los centros de trabajo, se garanticen las condiciones de saneamiento, higiene y seguridad ocupacional, acorde con la normativa vigente. De igual forma, las recomendaciones emanadas por estos Comités deberán ser vinculantes, sin perjuicio de los ordenamientos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laboral (INPSASEL).

CLÁUSULA N° 56

INDUCCIÓN Y RIESGOS LABORALES

Los trabajadores y trabajadoras deberán recibir por parte del **INCES** toda la información organizacional, sobre riesgos de su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y protección necesarias para que su salud no se vea afectada. Tendrán derecho, así mismo, a recibir inducción teórica y práctica, suficiente y adecuada sobre las funciones y los riesgos existentes en el mismo. La inducción se debe impartir en el momento que el trabajador o trabajadora acceda por primera vez al puesto, así como cuando se produzcan cambios en sus funciones, lugar de trabajo o en los materiales, sustancias y tecnologías con los que normalmente trabaja.

PARAGRAFO ÚNICO: El **INCES** garantizará la formación e inducción docente y metodológica de sus instructores, instructoras, maestros, maestras técnico-productivo y promotores y promotoras técnico-productivo.

CLÁUSULA N° 57

NORMAS TECNICAS Y CONTROL DE CALIDAD

Con la finalidad de garantizar la efectiva y eficaz administración de los recursos financieros, lo cual redundaría en beneficio de los trabajadores y trabajadoras,

pensionados y pensionadas, jubilados y jubiladas, el **INCES** conviene que al contratar suministros, obras o servicios, exigirá productos que cumplan los requisitos establecidos en la normativa venezolana que rige el área y preferirá los certificados conforme a lo establecido en los artículos 41 y 85 de la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad.

CLÁUSULA N° 58

EXAMEN MEDICO INTEGRAL

El **INCES** conviene en garantizar a todos y cada uno de sus trabajadores y trabajadoras, la realización de un (1) examen médico integral y de un triaje una vez al año, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), permitiéndole el acceso a la información contenida en los mismos y guardando la confidencialidad de los resultados frente a terceros.

CLÁUSULA N° 59

SUMINISTRO DE LECHE

El **INCES** suministrará un (1) litro de leche completa por cada jornada efectivamente laborada, a todos los trabajadores o trabajadoras, maestro o maestra técnico-productivo, promotores o promotoras técnico-productivo que por la naturaleza de la prestación de sus servicios con la institución manipulen sustancias tóxicas o nocivas tales como: tóner, tinta, solvente, plomo, pintura, desinfectantes, ácidos, corrosivos, detergentes, gasolina, removedores, kerosene, thinner, agroquímicos, petróleo y sus derivados y análogos. Igual suministro se realizará para aquellos trabajadores o trabajadoras, maestro o maestra técnicoproductivo que ejecuten actividades relacionadas con: soldadura, electricidad, mecánica en general, artes gráficas, máquinas industriales, herramientas. Excepcionalmente, cuando el suministro de leche no sea posible en forma líquida, se procederá al suministro de su equivalente en polvo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Corresponde a la Gerencia General de Recursos Humanos del INCES y al Comité de Seguridad y Salud Laboral en la sede, y en los estados corresponderá a las Divisiones de Recursos Humanos del INCES y a los respectivos Comité de Seguridad y Salud Laboral, la evaluación y determinación de los trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras técnico-productivo, promotores y promotoras técnico-productivo, que requieran del suministro de leche, sin perjuicio de las directrices y ordenamientos, emanados del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL (I.N.P.S.A.S.E.L.). Asimismo, **SINTRAINCES** velará por el cumplimiento de esta cláusula.

CLÁUSULA N° 60

TRASLADO EN CASO DE EMERGENCIA Y/O ACCIDENTE

Con la finalidad de otorgar un servicio integral y traslados en caso de emergencia y/o accidente de los funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, contratados,

contratadas, maestros, maestras técnico-productivos, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas y a sus familiares, el **INCES** mantendrá **una (01)** ambulancia debidamente equipada en cada región, que deberá ser operada por personal paramédico debidamente certificado. Este beneficio será extensivo a cada promotor y promotora técnico-productivos en las condiciones establecidas en el respectivo contrato individual de trabajo.

CLÁUSULA N° 61

PAGO DE LA REMUNERACIÓN A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

EN CONDICION DE REPOSO MÉDICO

El **INCES** conviene en no suspender la remuneración a sus trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras técnicos-productivos mientras se encuentren de reposo médico, debidamente avalado por el IVSS, hasta el período de cincuenta y dos (52) semanas continuas, tomando como referencia lo establecido en la Ley del Seguro Social. Posterior a este período, en caso de proceder la incapacidad, tanto el trabajador o la trabajadora como la Institución, deberá realizar los trámites respectivos. Mientras dure este proceso la Institución mantendrá el pago de sueldo/salario y demás beneficios. El período de disfrute de vacaciones del trabajador y la trabajadora se entenderá suspendido hasta por un lapso de cincuenta y dos (52) semanas, cuando el mismo se vea interrumpido con ocasión al reposo médico ordenado por IVSS. El período de disfrute restante se reanudará al vencimiento del reposo médico que le fuere ordenado al trabajador o trabajadora. El mismo deberá consignar el respectivo reposo ante su superior inmediato dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su expedición o validación.

PARÁGRAFO ÚNICO: En las regiones donde no existan servicios del Seguro Social, el **INCES** reconocerá en su defecto la orden de reposo que emane de un médico o médica perteneciente a una Unidad Sanitaria, Centro Hospitalario o Institución Médica dispensadora de la salud pública, adscrito al Ministerio de Salud.

CLÁUSULA N° 62

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD PARCIAL O PERMANENTE

Dando cumplimiento a la Ley para Personas con Discapacidad, y con el objeto de establecer los mecanismos para garantizar el desarrollo integral de los trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras técnicos-productivos que con ocasión de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, resulten con discapacidad parcial y permanente para la realización de sus labores habituales, el **INCES** propenderá a reubicarlo o reubicarla en el área que recomiende el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) o el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (I.N.P.S.A.S.E.L.). En aquellas regiones no cubiertas por el Seguro Social, el médico o médica autorizados adscritos al departamento de servicios médicos del INCES, indicará la naturaleza de las

labores que efectivamente puede asumir el trabajador o la trabajadora con discapacidad parcial o permanente.

PARÁGRAFO ÚNICO: el **INCES** se compromete en cumplir con el ingreso de personas con discapacidad, según el porcentaje que establece la ley que rige la materia.

CAPÍTULO VIII

FORMACIÓN Y AUTOFORMACIÓN

CLÁUSULA N° 63

PLAN INTEGRAL SOCIALISTA PARA LA FORMACIÓN, AUTOFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO TÉCNICO Y PROFESIONAL

Considerando que la formación y autoformación de los trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras técnico-productivos, promotores y promotoras técnico-productivo, es un derecho y un deber social fundamental, orientado a desarrollar el potencial creativo del ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad, en una Patria Independiente y Socialista basada en una valoración ética del trabajo, y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana, caribeña y universal; en consecuencia el **INCES** establecerá e implementará programas de formación dirigidos a los trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras técnico-productivo, promotores y promotoras técnico-productivo, que prestan su servicio a la Institución. De igual manera, promoverá la especialización de sus trabajadores y trabajadoras en sus respectivas áreas de competencia, incorporando a los referidos programas avances tecnológicos, que permita su actualización permanente. Los trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras técnico-productivo, promotores y promotoras técnico-productivo de esta Institución, una vez culminado el curso de formación y de acuerdo con sus competencias, deberán contribuir con el desarrollo integral de la Nación, impartiendo sus conocimientos al colectivo de trabajadores y trabajadoras de el **INCES** al servicio de las comunidades, tomando en consideración los principios de responsabilidad social y solidaridad, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A tales efectos, el **INCES** garantizará de conformidad con los resultados obtenidos en la detección de necesidades que al efecto presente, anual o semestralmente la Gerencia General de Recursos Humanos, al menos, un (1) curso al año para cada trabajador y trabajadora, maestro y maestra técnico-productivo.

CLÁUSULA N° 64

FORMACIÓN INTEGRAL

En aras de mantener actualizados en temas de interés institucional a los trabajadores y trabajadoras; conjuntamente las partes programarán cursos, talleres, foros y conversatorios a nivel nacional.

CLÁUSULA N° 65

DOTACIÓN DE LEYES

Con la finalidad de divulgar las leyes y normativas que dan forma y vida al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia existente en la República Bolivariana de Venezuela, el **INCES** se compromete a reproducir ejemplares de las leyes, reglamentos y decretos que sean del interés público, para ser distribuidos conjuntamente con **SINTRAINCES** dirigidos al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Institución.

CLÁUSULA N° 66

CONMEMORACIÓN 1° DE MAYO

A los fines de exaltar el trabajo como proceso social fundamental para alcanzar los fines del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y en cumplimiento al principio constitucional de progresividad de los derechos y beneficios laborales, así como en recordatorio de las luchas libradas por la Clase Obrera a nivel nacional e internacional, el **INCES** realizará cada 1° de Mayo la Conmemoración del “Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora”, lo cual organizará y ejecutará conjuntamente en el marco del espíritu unitario y popular con **SINTRAINCES**, incluyendo eventos culturales alusivos a esta histórica fecha.

CLÁUSULA N° 67

CONTRIBUCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES

DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA

En ocasión al inicio del período escolar, los funcionarios, funcionarias, obreros, obreras y contratados o contratadas, que cursen estudios en los diversos niveles educativos, recibirán una única contribución social no remunerativa de **SIETE MIL BOLÍVARES (Bs. 7.000,00)**. Dicha contribución se hará efectiva en un lapso no mayor de treinta (30) días continuos a la fecha de solicitud del trabajador o trabajadora. Queda entendido que este beneficio será disfrutado desde el momento que sea presentada la constancia de inscripción y horario de clases ante la Gerencia General de Recursos Humanos. Perderán este beneficio si se repitiese el curso por causa imputable al trabajador o trabajadora, o éstos no aprobasen el cincuenta por ciento (50%) de la carga académica inscrita en cada curso.

PARÁGRAFO ÚNICO: El presente beneficio será extensivo a los maestros o maestras técnico-productivos que se encuentren activos al momento de iniciarse el período académico.

CLÁUSULA N° 68

BECA O CONTRIBUCIÓN SOCIAL PARA ESTUDIOS DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA

Con el objeto de promover la formación constante de los sujetos transformadores en la construcción de una Patria Independiente y Socialista, todos los trabajadores y trabajadoras podrán cursar estudios de pre grado o post grado en institutos universitarios nacionales, en procura de su mejoramiento técnico y profesional, su

debida idoneidad moral, desarrollo cultural y ampliación de conocimientos para el desenvolvimiento de su personalidad, en correspondencia con el perfil que desempeña dentro de la Institución o que esté vinculado con las áreas que desarrolle ésta. A tales fines, el **INCES** pagará a cada trabajador o trabajadora que se encuentre cursando estudios en una institución universitaria pública o privada, una “beca” o “contribución social para estudios” por un monto de **DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00)** mensuales durante el período que dure dicho estudio.

PARÁGRAFO PRIMERO: El **INCES** reconocerá este beneficio hasta el término del pensum académico de la carrera, dentro de los lapsos que del respectivo programa establezca la institución universitaria pública o privada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este beneficio social se perderá cuando el trabajador o trabajadora se retire o abandone el respectivo lapso académico; o cuando no apruebe la totalidad de las materias comprendidas en éstos, a cuyo efecto deberá consignar ante la unidad de recursos humanos las calificaciones correspondientes dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su culminación o finalización.

PARÁGRAFO TERCERO: El trabajador o trabajadora podrá optar nuevamente por esta “beca” o “contribución social para estudios” luego de dos (2) años de haber culminado el grado académico del cual previamente haya sido beneficiario, siempre y cuando el nuevo curso sea de un nivel superior al aprobado y se corresponda con las directrices estratégicas de la Institución.

TRANSITORIA: El **INCES** mantendrá el beneficio del “subsidio académico” sólo y exclusivamente para los trabajadores y trabajadoras que para la fecha de entrada en vigencia de la presente Convención Colectiva lo venían percibiendo, de acuerdo con las condiciones previstas en la Convención Colectiva 2012 – 2014, hasta el término del pensum académico de la carrera, dentro de los lapsos que del respectivo programa establezca la institución universitaria privada. Queda entendido que aquellos trabajadores o trabajadoras que se encuentren dentro de esta condición transitoria, no podrán disfrutar simultáneamente del beneficio “beca” o “contribución social para estudios”.

CAPÍTULO IX DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

CLÁUSULA N° 69

LOCAL SINDICAL

El **INCES** proveerá de un local a **SINTRAINCES** y a sus Seccionales, de conformidad con lo previsto en la Convención Colectiva Marco de la Administración Pública Nacional, manteniendo los locales sindicales ya asignados.

CLÁUSULA N° 70 FUERO SINDICAL

Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho a la organización de los trabajadores y trabajadoras, con el fin de velar por la defensa de sus derechos e intereses y entendiendo la participación de este sector fundamental para la transformación de la sociedad venezolana hacia un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, El **INCES** conviene en reconocer la inamovilidad por motivo de fuero sindical a: a) Los y las integrantes principales del Comité Ejecutivo Nacional de **SINTRAINCES**, de acuerdo a lo estipulado por la LOTTT (en su apartado de Fuero Sindical) y a sus respectivos vocales. b) Los y las integrantes principales de la Junta Directiva de las Seccionales, en un número no superior a cinco (5) miembros, incluyendo a los o las vocales. Una vez vencido el lapso para el cual fueron electos o electas, continuarán gozando de inamovilidad desde el momento de la convocatoria a elecciones sindicales hasta seis (6) meses posteriores al día de la nueva elección, la cual en ningún caso podrá exceder los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

CLÁUSULA N° 71

LICENCIA SINDICAL Y PRIMA SUSTITUTIVA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El **INCES** concederá permiso remunerado a tiempo completo a cuatro (4) miembros del Comité Ejecutivo de **SINTRAINCES** y a los Secretarios Generales de las Seccionales Regionales para el cumplimiento de sus actividades como dirigentes sindicales. Adicionalmente, concederá permiso remunerado para los otros y otras integrantes de las Juntas Directivas y Seccionales de hasta CIENTO VEINTE (120) horas mensuales no acumulables.

PARÁGRAFO ÚNICO: El **INCES** reconoce en beneficio de la directiva de **SINTRAINCES** y de sus Seccionales la prima mensual sustitutiva de la evaluación de desempeño, equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** de su remuneración por cada lapso evaluativo.

CLÁUSULA N° 72

PERMISO PARA EVENTOS SINDICALES

Con ocasión a la asistencia o participación en eventos nacionales, tales como: Actividades Deportivas, Culturales, Congresos, Seminarios, Simposios, Talleres, Conferencias y cualquier otro evento de carácter sindical, el **INCES** concederá permiso remunerado por el tiempo que dure el evento, a las y los dirigentes sindicales propuestos por **SINTRAINCES**. Este permiso debe ser solicitado por lo menos con una semana de anticipación. De igual forma, concederá un permiso remunerado a un número de hasta TRES (3) trabajadores o trabajadoras propuestos por **SINTRAINCES**, para asistir a eventos internacionales, que sean convocados por Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras en materia sindical y/o laboral; dicho permiso será otorgado por el lapso que dure el evento. En estos casos deberá ser solicitado con, por lo menos, quince (15) días de anticipación.

CLÁUSULA N° 73

CUOTA SINDICAL

El **INCES** descontará de la remuneración o salario de los trabajadores y las trabajadoras afiliados a **SINTRAINCES**, las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije conforme a sus estatutos, previamente autorizados por escrito por cada trabajador o trabajadora. El **INCES** entregará al representante autorizado de **SINTRAINCES**, dentro de los cinco (05) días siguientes a la recaudación de las respectivas cuotas ordinarias o extraordinarias, los montos correspondientes conjuntamente con una relación sucinta de **SINTRAINCES** y el monto de su cotización. El **INCES** se compromete a dar cumplimiento a lo previsto en los estatutos de **SINTRAINCES**, respecto al descuento de cuotas ordinarias y extraordinarias que deben realizar a los trabajadores y trabajadoras afiliados.

PARÁGRAFO ÚNICO: El **INCES** sólo descontará cuota sindical de un único sindicato de libre elección del trabajador o trabajadora y al que previamente haya autorizado por escrito el mismo.

CLÁUSULA N° 74

DE LAS DISCUSIONES E INFORMACIÓN PREVIA

El **INCES** informará oportunamente a **SINTRAINCES** aquellos asuntos de carácter colectivo o individual que puedan afectar a los trabajadores y trabajadoras del **INCES** a objeto de que los mismos sean discutidos previamente por los y las representantes de **SINTRAINCES** y se oír su opinión en los asuntos que le conciernen. Las partes convienen responder por escrito toda correspondencia que se dirijan dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles a partir de la consignación de la misma.

CLÁUSULA N° 75

DE LA RESPUESTA OPORTUNA A LAS COMUNICACIONES

El **INCES** y **SINTRAINCES** convienen en contestarse por escrito en el término de CINCO (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción toda correspondencia que se dirijan mutuamente. Asimismo, ambas partes deberán responder en el mismo término, las comunicaciones que dirijan los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, maestros y maestras técnicos-productivos de la institución.

CLÁUSULA N° 76

DE LAS REUNIONES DE TRABAJO

Con el ánimo de mantener y consolidar las relaciones entre las partes, así como el espíritu de resolver las situaciones que se presenten con la aplicación de la presente Convención Colectiva, el **INCES** y **SINTRAINCES** convienen en fijar una reunión mensual con la Gerencia General de Recursos Humanos. De igual manera, se realizará de mutuo acuerdo, una reunión mensual entre las Divisiones de Recursos Humanos de las Gerencias Regionales y los y las representantes de **SINTRAINCES** en las regiones. Cuando circunstancias excepcionales lo demanden se efectuará de común acuerdo una reunión extraordinaria para atender la situación planteada. De cada reunión se deberá levantar el acta correspondiente.

CLÁUSULA N° 77

DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y SINDICAL

El **INCES** tomará en cuenta y responderá por escrito las recomendaciones que presente **SINTRAINCES** en el informe anual de contraloría social y sindical, relacionado con la evaluación de los centros de trabajo a nivel nacional.

CLÁUSULA N° 78

DE LA ACTIVIDAD SINDICAL Y DEL USO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

El **INCES** facilitará a **SINTRAINCES** el uso de instalaciones y equipos audiovisuales, así como cualquier otro recurso disponible que garantice el éxito de las actividades sindicales, organizadas y promovidas por **SINTRAINCES** de conformidad con el derecho a la acción y libertad sindical prevista en nuestra legislación nacional. **SINTRAINCES** se responsabiliza por el buen uso y devolución de los equipos facilitados en el mismo estado que fueron recibidos. Para tal efecto, queda entendido que el **INCES** concederá el correspondiente permiso a sus trabajadores y trabajadoras para la participación en las referidas actividades, una vez que sean publicadas las convocatorias de las respectivas reuniones, las cuales deben notificar al **INCES** y difundirse con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación. De igual manera, se garantizará el apoyo y cobertura a través de los medios internos audiovisuales y escritos que sean previamente requeridos.

CLÁUSULA N° 79

DEL ACCESO SINDICAL A LOS SITIOS DE TRABAJO

El **INCES** permitirá el acceso a los miembros directivos de **SINTRAINCES** a las diferentes dependencias del **INCES**, pudiendo visitar libremente los sitios de trabajo en horas de labor, sólo para tratar asuntos de índole laboral y previa identificación de su condición de directivo sindical. Para el cumplimiento de esta CLÁUSULA, la organización sindical deberá notificar por escrito al supervisor o supervisora del área respectiva, por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación a la visita, salvo situaciones excepcionales.

CLÁUSULA N° 80

DE LA PARTICIPACIÓN DEL SINDICATO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

En consonancia con el espíritu constitucional y revolucionario de contraloría y participación de los trabajadores y trabajadoras de la Institución en los asuntos de su interés, un (1) directivo o directiva de **SINTRAINCES** podrá participar como observador u observadora en los procesos de contrataciones públicas, relacionados con beneficios otorgados a los trabajadores y las trabajadoras; el **INCES** se compromete a informarles oportunamente las fechas correspondientes por escrito, para garantizar su presencia en pro del ejercicio de la contraloría social. De igual forma, **SINTRAINCES** deberá consignar su carácter de participación por escrito ante la Gerencia General de Recursos Humanos.

CLAUSULA N° 81
DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN
REESTRUCTURACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN, FUSIÓN,
SUPRESIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

El **INCES** conviene que en caso de ser sometido a un proceso de reestructuración, transferencia, reorganización, fusión, supresión, modernización, liquidación, transformación o cambio de políticas internas, constituirá una comisión a la que se integrará un o una (1) representante de **SINTRAINCES**, a los fines de concertar los acuerdos necesarios para resolver de manera armónica, legal y justa, todos los asuntos laborales relacionados con los beneficiarios y beneficiarias de la presente Convención Colectiva.

CLÁUSULA N° 82
IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

A fin de facilitar el conocimiento de los derechos y obligaciones previstos en esta Convención Colectiva, el **INCES** conviene en reproducirla en un número de QUINCE MIL (15.000) ejemplares para ser distribuidos entre los beneficiarios y beneficiarias de la misma, a través de la Gerencia General de Recursos Humanos. De igual forma, el **INCES** se compromete a entregar a **SINTRAINCES** la cantidad de CUATRO MIL (4.000) ejemplares de la presente Convención Colectiva para ser distribuidas entre los trabajadores y trabajadoras. Es compromiso de la Gerencia General de Recursos Humanos, así como de las Divisiones Regionales de esta dependencia, suministrar un ejemplar de esta publicación a cada trabajador activo y trabajadora activa, y personal jubilado y pensionado, y también al nuevo personal que ingrese a la Institución.

CLÁUSULA N° 83
CARTELERA SINDICAL

El **INCES** garantizará una cartelera instalada en cada centro de trabajo, con la finalidad de mantener informados e informadas a los trabajadores y trabajadoras de la Institución. Esta se destinará a la colocación de avisos, boletines, convocatorias, propagandas, afiches y comunicaciones de interés sindical. Cada Sindicato será responsable de los conceptos emitidos en su respectiva cartelera. A tales efectos, la Gerencia General de Recursos Humanos tramitará lo relacionado a adquisición y ubicación de las mismas, de mutuo acuerdo con los sindicatos.

CLÁUSULA N° 84
SUMINISTRO DE RELACIÓN DE PERSONAL

El **INCES** suministrará a **SINTRAINCES** en físico y digital, una relación del personal de funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, contratados y contratadas, maestros y maestras técnico-productivo cuando el sindicato lo requiera, la cual deberá contener los siguientes conceptos: nombres y apellidos, cédula de identidad, código de personal, cargo, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, estado, aporte sindical y dependencia donde labora.

CAPÍTULO X
DEL RÉGIMEN DE JUBILADOS, JUBILADAS, PENSIONADOS Y
PENSIONADAS
CLÁUSULA N° 85

RÉGIMEN DE JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES Y LAS
TRABAJADORAS

El **INCES** conviene en otorgar jubilación a sus trabajadores y trabajadoras de conformidad con lo establecido en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal y su Reglamento. En caso de modificarse la legislación vigente o decretarse una nueva que mejore los beneficios existentes o incluya nuevos, ésta le será aplicada a cada beneficiario y beneficiaria al entrar en vigencia. El **INCES** se compromete a revisar los montos de las jubilaciones cada vez que ocurran modificaciones en la escala de sueldos y tabulador de salarios.

CLÁUSULA N° 86
DE LA OPORTUNIDAD Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES DE
JUBILACIÓN

Tomando en consideración lo previsto en el artículo 14 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, se hará la revisión y ajuste correspondiente a la pensión de jubilación, cada vez que se modifique la escala de sueldos y el tabulador de salarios de la Administración Pública Nacional. La frecuencia en dicho pago será quincenal.

CLÁUSULA N° 87
BONO FAMILIAR PARA EL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO

En el caso de los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, el **INCES** cancelará para ellos y ellas y su grupo familiar, a los fines de garantizar un mejor vivir, un bono por la cantidad de cero coma setenta y cinco (0,75) de la unidad tributaria del año correspondiente al ejercicio fiscal, hasta por un máximo de treinta y un (31) días por mes, el cual será depositado en sus respectivas cuentas nóminas. Adicionalmente, como complemento del beneficio a que se refiere esta cláusula, el **INCES** se compromete a cancelar la cantidad mensual de **UN MIL CIENTO VEINTICINCO BOLÍVARES Bs. 1.125,00**) a partir de la firma de la presente Convención Colectiva y **UN MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.300,00)** a partir del mes de marzo de 2016.

CLÁUSULA N° 88
BONO PARA MEDICINAS DEL PERSONAL JUBILADO Y
PENSIONADO

El **INCES** pagará mensualmente a los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, para atender los gastos dirigidos a la adquisición de medicamentos, un bono que será depositado en sus respectivas cuentas nóminas, por los siguientes

montos: 1) A partir de la firma de la Convención Colectiva, **dos mil quinientos bolívares (Bs. 2.500,00)**. 2) En los segundos ocho (8) meses de vigencia de la Convención Colectiva, **dos mil ochocientos bolívares (Bs. 2.800,00)**. 3) En los terceros ocho meses de vigencia de la Convención Colectiva, **tres mil doscientos bolívares (Bs. 3.200,00)**.

CLÁUSULA N° 89

PLAN ANUAL DE ESPARCIMIENTO Y DE RECREACIÓN PARA JUBILADOS, JUBILADAS, PENSIONADOS Y PENSIONADAS

Con el propósito de contribuir al integral desenvolvimiento corporal y espiritual, mejorar la calidad de vida individual y colectiva del personal jubilado y pensionado, así como promover el turismo ecológico y el debido conocimiento de los lugares históricos, el **INCES** diseñará, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, un programa anual y nacional de actividades dirigido a su recreación y sano esparcimiento. **SINTRAINCES** y la Asociación de Jubilados de el **INCES**, conjuntamente con la Gerencia General de Recursos Humanos, participarán en la Comisión Técnica que se encargará de la formulación y evaluación del referido programa nacional, de acuerdo a las condiciones solicitadas por el personal jubilado y pensionado, sin perjuicio del establecimiento por parte de la Comisión Técnica, de Subcomisiones Regionales para facilitar el proceso de planificación, ejecución y supervisión indicado. Para asegurar la adecuada inversión en esta materia, el **INCES** podrá promover la celebración de convenios con instituciones del sector público y bajo propiedad social encargadas de la misma.

CLÁUSULA N° 90

PREPARACIÓN DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA PARA LA JUBILACIÓN

Con la finalidad de atender la situación emocional que vivirán los trabajadores y las trabajadoras que han prestado servicio y que entran en etapa de jubilación o pensión, el **INCES** se compromete a diseñar y ejecutar planes educativos que contemplen el acompañamiento y la orientación durante esta etapa del funcionario, funcionaria, obrero u obrera a jubilar o pensionar, en el último trimestre de su servicio a través de talleres, seminarios y conferencias educativas con la participación de la Gerencia General de Recursos Humanos y **SINTRAINCES**.

PARAGRAFO ÚNICO: Cuando el trabajador o trabajadora se encuentre en el trimestre previo a su jubilación, el **INCES** le otorgará en el marco del proceso de adaptación a la nueva realidad laboral, cuatro (04) días de permiso remunerados por cada mes, debiendo destinar dos (02) de éstos para asistir a las actividades preparatorias previstas en esta cláusula.

CLÁUSULA N° 91

DE LAS ASOCIACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y PARTICIPATIVA

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.

El **INCES** a través de sus órganos promoverá, facilitará, fortalecerá y favorecerá la contratación de jubilados del **INCES**, bien sea de forma individual o, preferiblemente, a las Asociaciones de carácter social y participativo, tales como Cooperativas y/o Empresas de Producción Social conformadas por el personal jubilado y pensionado del Instituto, como elemento multiplicador de experiencia e integrador a la gestión que adelanta el nuevo modelo de producción socialista impulsado por el Ejecutivo Nacional.

CLÁUSULA N° 92

CONTRIBUCIÓN AL PERSONAL PENSIONADO POR DISCAPACIDAD TOTAL, ABSOLUTA Y PERMANENTE O GRAN DISCAPACIDAD

Considerando que el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de la Nación, da continuidad a la búsqueda de la Suprema Felicidad Social, dirigida a asegurar que la inclusión adquiere sumas elevadas de desarrollo cuando el modo de atención sea personalizado para los grupos sociales en situación de máxima exclusión o riesgo; y tomando como referencia lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal; el **INCES** garantizará la continuidad de la contribución mensual de acuerdo a la Orden Administrativa N° 1814-2000-31, de fecha 13/06/2000, a los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren pensionados o pensionadas por discapacidad o incapacidad total, absoluta y permanente, o gran discapacidad, debidamente certificada por el **INPSASEL**, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la mencionada Ley. En caso de fallecimiento del trabajador o trabajadora pensionada por discapacidad o incapacidad total, absoluta y permanente, o gran discapacidad, esta contribución la sucederá su viuda o viudo, hijos e hijas menores de 18 años de edad, hijos e hijas con discapacidad o diversidad funcional severa y permanente sin límite de edad debidamente certificada por el

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. En caso de modificarse la legislación vigente o decretarse una nueva que mejore los beneficios existentes o incluya nuevos, dicha modificación le será aplicada a cada beneficiario o beneficiaria al entrar en vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

CLÁUSULA N° 93

PAGO ESPECIAL POR FIRMA DE LA CONVENCION COLECTIVA 2015 –2017

El **INCES** conviene en realizar un pago especial por la firma de la presente Convención Colectiva a sus funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, maestros y maestras técnicos-productivos, promotores y promotoras técnicos-productivos. Dicho pago se cancelará bajo las siguientes especificaciones:

1. A los funcionarios y funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas:

a) **con fecha de ingreso hasta el año 2012**, que se encuentren activos para la fecha de la firma de la actual Convención Colectiva, por un monto de **VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00)**, el cual será pagado en las siguientes fechas: a.1. segunda quincena de octubre 2015: Bs. 12.000,00 y a.2. segunda quincena de enero de 2016: Bs. 8.000,00. b) **con fecha de ingreso en el año 2013** y que se encuentren activos para la fecha de la firma de la actual Convención Colectiva, por un monto de **DIECISEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 16.000,00)**, el cual será pagado en las siguientes fechas: b.1. segunda quincena de octubre de 2015: Bs. 10.000,00 y b.2. segunda quincena de enero de 2016: Bs. 6.000,00. c) **con fecha de ingreso en los años 2014 y 2015**, que se encuentren activos para la fecha de la firma de la actual Convención Colectiva, y siempre que tengan al menos, una antigüedad de tres (3) meses en el Instituto, por un monto de **CATORCE MIL BOLÍVARES (Bs. 14.000,00)**, el cual será pagado en las siguientes fechas: c.1. segunda quincena de octubre de 2015: Bs. 8.000,00 y c.2. segunda quincena de enero de 2016: Bs. 6.000,00.

2. A los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas para la fecha de la firma de la actual Convención Colectiva, por un monto de **VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00)**, el cual será pagado en las siguientes fechas: 2.1. segunda quincena de octubre 2015: Bs. 12.000,00 y 2.2. segunda quincena de enero 2016: Bs. 8.000,00. 3. A los maestros y las maestras técnicos-productivos con cursos activos al momento de la firma de la presente Convención Colectiva y que tengan al menos tres (03) meses de antigüedad, por un monto de **SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 6.000,00)**.

4. A los promotores y las promotoras técnicos-productivos con cursos activos al momento de la firma de la presente Convención Colectiva y que tengan, al menos, tres (03) meses de antigüedad, prorrateado en forma proporcional a los meses y horas efectivamente impartidas tomando como referencia el monto indicado en el numeral 3 de esta cláusula.

PARÁGRAFO ÚNICO: El pago de este beneficio se hará efectivo para los maestros y las maestras técnicos-productivos, los promotores y promotoras técnicos-productivos activos, en su totalidad en el cien por ciento (100%) del monto establecido dentro de los treinta (30) días siguientes de la fecha de la firma de la presente Convención Colectiva